

危机与变革：中国乡镇公共管理 制度缺陷及纠错对策研究

**Challenges & Renovation: A Study on the
Institutional Deficiencies & Remediation in
China's Rural Public Administration**
(申请清华大学公共管理硕士专业学位论文)

院(系、所): 清华大学公共管理学院

申请人: 张 欣

指导教师: 胡鞍钢教授

二零零四年五月

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文的复印件，允许该论文被查阅和借阅；学校可以公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该论文。

签 名： 张 欣 导师签名： 胡毅刚 日 期： 2004.6.15

摘要

中国的农村和农民问题是深层次的农村政治危机。本文旨在以公共产品供给为切入点,从制度角度研究如何解决中国农村和农民问题。本文详细分析了中国现行乡镇公共管理体制的制度缺陷,其弊端主要可以归纳为四个方面:政府层级过多,乡镇缺乏充足稳定的财政源泉;乡镇机构臃肿,财政支出压力巨大;农民缺乏规范的利益表达和保护机制,在与基层政权的博弈中处于不利地位;事权与财权不对称,乡镇公共产品供给异化。

在对制度缺陷的分析研究中,本文提出了一些新概念、新观点和新的分析方法,如公共产品异化、农村公共产品供给行政耗用损失、政府官员的岗位效用及选择偏好等,并建立分析模型,进行严格地分析求证。关于农村公共产品异化问题,本文从实证和理论两个方面进行了讨论,并对其概念和特征进行了界定。通过引入乡镇政府与农户的博弈模型,对公共产品异化的发生机制进行了深入研究,分析了公共产品异化的理论成因。本文分析了农村税费改革的局限性,认为其不具备对现行乡镇公共管理体制的制度性纠错功能。

本文介绍了治理理论和国外乡镇公共管理体制。根据治理理论的原则,笔者设计了我国乡镇公共管理体制改革的思路:撤销乡镇一级政权,重新分配公共权力。将国家的基层政权单位收缩到县一级,县政权直接或通过派出机构履行法定的公共管理和服务职能;同时,构筑以乡(镇)民自治委员会为基本架构的乡镇自治组织及其运行机制,实行乡镇自治,建立起规范的农民利益表达和保护机制;改革现行的农村公共产品供给制度,合理划分公共产品的供给责任,由过去的政府单主体供给变为政府、自治组织、其它组织合作的多主体供给。对于提出的对策建议,一方面运用建立起来的理论模型进行论证评价,分析了新治理模式在理论上可以消除公共产品异化;另一方面,又对新治理模式的实际应用进行了研究,结合案例讨论了具体乡镇的体制改革方案。

关键词: 乡镇公共管理, 税费改革, 制度缺陷, 治理, 公共产品异化

Abstract

In China, the issue of rural township and peasants is one of the most serious problems for triggering potential political crisis. From the perspective of institutional system, this study is seeking for a possible solution to address such issue. Through a comprehensive analysis on the institutional deficiencies in current rural public administration system, this study identifies four major flaws behind the phenomena: overfull governmental hierarchy, insufficient financial resources, huge financial expenditure associated with overstaff in rural township authorities, unfavorable position of peasants in the game with township authorities due to the lack of institutional protecting mechanism, dissimulatory supply of public goods resulted from the unmatched status of responsibility and financial rights.

This study presents a series of new concepts and methods to analyze institutional deficiencies, such as the dissimulation of public goods, administrative loss associated with public goods offering in rural areas, and choice preference of government officials as well. Correspondingly, an analytical framework is adopted to get further deep insights. As for the dissimulation of rural public goods, this study conducts both theoretical and empirical exploration, and reaches a scientific definition on the concept. Moreover, by setting up the game model between township government and the peasants, it further explores the inherent mechanism and identifies the theoretical reason of public goods dissimulation. This study analyzes the limitation on rural taxation reforms, and concludes that the reform is not applicable to the remediation of current rural public administration system.

In addition, this study introduces the Governance Theory and rural public administration system in overseas countries. Based on the principles in governance theory, a reform proposal related to rural administration system in China is suggested: withdrawing township authorities in China's government

Abstract

hierarchy, and reallocating public authorities. In the proposal, county would be the lowest authority in the hierarchy, and its designated agents would be responsible for public service; township autonomy would be enforced so as to realize "local people rules local area" and to guarantee the peasants' interests; the current supply system for the rural public goods would be reformed from traditional governmental supply to a multiple-sourced supply by governments, autonomous organizations and other economic organizations. Finally, this study adopts the established theoretical model to analyze the feasibility of new governance system in eliminating the dissimilation of public goods, and then discusses the practical implementation of the new governance system in terms of case study.

Key words: Public administration in rural towns , Taxation & fees reforms, Institutional deficiency, Governance, Dissimilation of public goods

目 录

第 1 章 引 言	1
1.1 选题意义.....	1
1.2 中国现行乡镇公共管理体制介绍.....	3
1.3 当前关于我国乡镇体制改革的主要观点.....	7
1.4 理论框架：治理理论.....	8
1.5 研究方法与分析路线.....	12
第 2 章 中国现行乡镇公共管理体制制度缺陷分析	14
2.1 政府层级过多，乡镇缺乏充足稳定的财政源泉.....	14
2.2 乡镇机构臃肿庞大，财政支出压力巨大.....	18
2.3 农民缺乏规范的利益表达和保护机制，在与直接管理他们的基层政权的博弈中处于不利地位.....	25
2.4 事权与财权不对称，乡镇公共产品供给异化.....	29
2.5 乡镇管理者对现体制的态度.....	38
2.6 小结.....	42
第 3 章 国外乡镇公共管理体制介绍	45
3.1 美国.....	45
3.2 日本.....	47
3.3 德国.....	49
3.4 国外乡镇管理体制的启示.....	50
第 4 章 农村税费改革对乡镇公共管理体制的影响	53
4.1 农村税费改革基本情况介绍.....	53
4.2 税费改革后现行乡镇公共管理体制的制度缺陷更加凸显.....	57
4.3 对税费改革的简要评论.....	61
第 5 章 纠错对策：建立新的乡镇治理模式	63
5.1 撤销乡镇政权，重新分配公共权力.....	64

5.2 平衡事权与财权, 重新划分公共产品供给责任.....	67
第 6 章 新的乡镇治理模式的评估及应用	73
6.1 对博弈模型的再探讨.....	73
6.2 新模式下的乡镇体制改革: 以 S 镇为例	75
6.2.1 机构及定员.....	75
6.2.2 财政支出和公共产品供给.....	76
结 论.....	78
参考文献	80
致谢及声明	83
个人简历	84

第1章 引言

1.1 选题意义

乡镇政权是中国最底一级的国家政权，是国家权力与公民最大面积的结合部。乡镇公共管理的水平，直接关系到国家经济和社会的安全与发展，尤其是在中国这样一个特殊国情的国家。但遗憾的是，从公平、效率和成本三个维度来衡量乡镇公共管理水平，无不存在着非常突出的问题。长期以来，人们对农村和农民问题的关注，主要集中在农民负担过重问题上，忽视了乡镇公共管理的问题。实际上，作为农村和农民的主要问题，乡镇公共管理问题比农民负担过重问题更核心，更具根本性。农民负担过重在很大程度上是由乡镇公共管理存在的严重的制度缺陷所引发的。因此，近年来，人们开始越来越深刻地认识到农村和农民问题不仅仅是农村的经济危机，而且是深层次的农村政治危机。农民缺乏制度化的利益表达和保护机制，只能被动地承接传统的规范和非规范的制度安排中所确定的角色，因此，不仅没有力量索回国家存量福利中被剥夺的部分，而且连国家增量福利中应有的部分也无法享受，出现了没有“国民待遇”的国民，形成了一个中国两种制度的奇特现象^①。胡鞍钢指出，中国的发展战略需要进行第二次战略转型，即从经济建设为中心转向制度建设为中心^②，他认为，国家基本制度建设是旨在保证实现“良治”的制度条件、制度环境和制度功能；良治的最终目标旨在实现国家利益最大化和全社会人民福利最大化，真正保证广大人民的根本利益^③。温家宝总理在十届人大二次会议闭幕后的答记者问中，明确指出，解决涉及群众利益的问题，从根本上来说，是要靠制度，靠政策，靠法律。因此，无论从理论还是从实践看，这确实是符合中国国情的大的国家核心战略的转移。彻底解决农村和农民问题，必须从制度层面对我国农村现行的公共管理体制进行根本性变革。

实际情况也正是如此。为了解决以农民负担过重为核心的农民和农村问题，从上世纪九十年代以来，国家出台了一系列治理农村“三乱”的文件和具体办法，但这些属于管理和经济范畴的政策措施却收效甚微。有鉴于此，中共中央、

^①胡鞍钢主编：《中国战略构想》，杭州，浙江人民出版社，2002年版，第2页

^②胡鞍钢、王绍光、周建明主编：《第二次转型：国家制度建设》，北京，清华大学出版社，2003年版，第1-6页

^③胡鞍钢：《中国：新的发展观》，杭州，浙江人民出版社，2004年版，第108页

国务院经过长期探讨、酝酿，在 2000 年做出了对农村税费制度进行根本性变革的重大举措，并在安徽省率先进行改革试点工作，2001 年这项工作在全国铺开。到 2003 年，农村税费改革工作已扩大到全国 20 个省份，试点地区的农业人口约 6.2 亿，占全国农业人口的四分之三以上。据财政部的初步估算，试点地区农民的减负率达到 30%，税费改革工作取得了阶段性重要成效^①。但是，伴随着农村税费改革，新的问题又产生了，那就是农村乡村两级财政状况恶化。仅以最早试点的安徽省为例，改革后，全省减收 13.11 亿元，平均每个县减收多达 1542 万元。其中，乡镇减收 10.41 亿元，村级减收 2.7 亿元^②。县以下财政本来就是薄弱环节，拖欠工资、债务沉重、财力虚空屡见不鲜。一旦新的收入缺口增大，问题接踵而来。改革前，乡镇为建设农田水利设施、发展乡镇企业、农业开发以及农村教育等公益事业，早已寅吃卯粮，但尚能通过“三提”、“五统”和向农民筹款等形式筹集偿债资金。改革后，收费、集资的口子被政策堵死，债务更难消化。乡村财政入不敷出的状况如果长期得不到解决，农民负担反弹的隐患就无法消除，农村税费改革的前期成果就会化为乌有，更有甚者，农村负担在下降一段时间后会涨到一个比改革前更高的水平，走向了原先改革目的的反面，重蹈“积累莫返之害”^③。因此有人将目前的税费改革称为“一种不彻底的制度改良”，是想在保留现有行政管理体制、财政体制的前提下减轻农民的负担，缓解干群矛盾，具有“头痛医头，脚痛医脚”的性质，是典型的孤军深入式改革。

对此，国家决策层是有清醒认识的。从中发〔2000〕7 号文件《中共中央、国务院关于进行农村税费改革试点工作的通知》到国办发〔2003〕50 号文件《国务院关于全面推进农村税费改革试点的意见》，都一再强调要进行配套改革，精简乡镇机构，减少乡镇财政支出，缓解由于税费改革带来的乡村财政紧张状况。遗憾的是，目前县级以上政府对于税费改革带来的乡村财政状况恶化的紧迫性依然认识不足，乡镇机构改革还没有提到议事日程，迟迟不能启动；并且，乡镇机构如何改革？这次改革能否走出以往精简—膨胀—再精简—再膨胀的怪圈，都还是一个未知数。因此，在农村税费改革之后，尽快确立乡镇机构改革的方案，并迅速启动，已成为当务之急，从某种意义上说，也决定着农村税费

^① 《我国四分之三的农业人口在税费改革中受益》，新华网，

http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/06/content_1111336.htm

^② 任波：《农赋之变》，《财经》，2002 年第 15 期，<http://finance.sina.com.cn/g/20020806/1452240853.html>

^③ 秦晖将这种现象称为“黄宗羲定律”。详细论述参见秦晖的《农民中国：历史反思与现实选择》，郑州，河南人民出版社，2003 年版。

改革的成败。可以说,要从根本上解决长期困扰我国的“三农”问题,农村税费的制度性变革只是迈出了第一步,更为关键的一步,乡镇机构的制度性变革更具决定性,也更为艰巨。

乡镇公共管理体制的变革,是一项巨大的系统工程和制度创新工程。它涉及政治、经济、法律、社会生活等众多领域,有各种各样的研究视角。本文选择的研究的切入点是农村公共产品供给。这是因为,在我国农村,公共管理危机在很大程度上是由农村公共产品供给制度不合理引发的,例如,乡镇财政困难问题,农民负担过重问题,等等。通过对农村公共管理体制中的公共产品供给问题的研究,寻求变革现行农村公共产品供给制度,以此带动整个公共管理体制的改革,这是笔者的主要立论思想。本文就是在这样一个思维框架下,通过实证调查和理论分析相结合,试图回答下面几个关键性问题:我国现行的乡镇公共管理体制主要存在哪些制度缺陷?这些制度缺陷的成因?现行的改革措施(如农村的费改税政策)能否纠正这些制度缺陷?如何设计新的乡镇公共管理体制以实现制度性纠错?

1.2 中国现行乡镇公共管理体制介绍

中国是五级政府架构,这在世界上恐怕是独一无二的:中央—省—市—县—乡镇^①。乡镇在行政层级上是县政府所辖制的一级政权,在整个国家行政体系中处于最低一级,我们通常将其称为农村基层政权组织(图1-1)。

乡镇党委、政府、人大是乡镇组织中的基本结构部分。党委是现实生活中实质上的权力中心,乡镇长一般是副书记。从政党的组织原则来看,党委书记无疑是乡镇管理中真正的第一把手。根据法律规定,乡镇人大是乡镇一级的权力机关。乡镇人大代表是由选民直接选举产生。乡镇人大最显著的职能是每三年一次的乡镇长选举,及每年一次为期半天的代表大会,对乡镇政府工作报告及乡镇财政预决算进行审查。乡镇人大不设常委会,设主席一人,副主席一至二人,负责人大闭会期间的日常工作。乡镇政府是乡镇人大的执行机关,同时也是国家基层的行政机关。根据法律,乡镇政府的职能可归纳为以下内容:执行权。执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令;管理权。管理本区域内经济、科教文卫事业、民政、司法、计划生育等行政工

^①在省和市之间还有副省级的计划单列市,如此算来,中国可以称得上是五级半政府。

作；保护权。对国家、集体财产和公民合法权益实施保护，及对少数民族权利的保护；发布决议和命令权；办理上级政府交办的其它事宜。在法律上乡镇虽然是一级政权，但乡镇不设政协、法院和检察院。

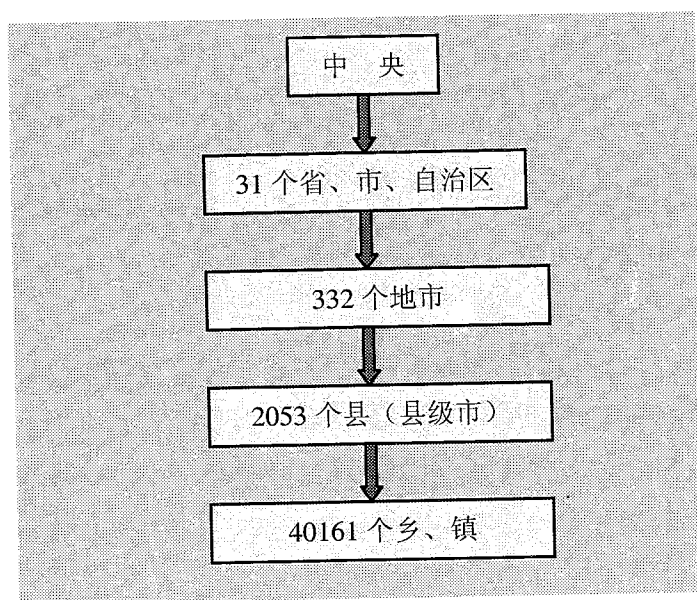


图 1-1 中国政府层级示意图

乡镇机构的情况非常复杂。1984年，我国撤销人民公社，建立了乡镇人民政府和农村村民委员会。全国各地乡镇机构设置情况不尽相同，总的来看，乡镇机构一般分为两类：一是由乡镇党委政府（即“块块”）直接管理。如财政所、计生办、司法所、经管站等。二是所有人、财、物及工作全部归上级（县级）部门管理（即“条条”），通常称为垂直部门。主要包括“七站八所”，如税务所、土地所、工商所、农电站、法庭等。

乡镇与县、村的关系。县党委、政府与乡镇党委、政府是领导与被领导的关系，《地方组织法》第五十五条规定：“地方各级人民政府对本级人民代表大会和上一级国家行政机关负责并报告工作。”在乡镇党委政府副科级以上干部的任命上，上级党委起着事实上的决定作用。在与村的关系上，实施村民自治以后，在我国形成了“乡政村治”的格局。虽然我国宪法和《村民委员会组织法》明确规定了村委会的自治性质，乡镇政府与村委会之间的工作是指导与

被指导、协助与被协助的关系，村委会由村民选举产生。但实际运作中，乡镇党委政府通过种种有效手段和措施，仍然对村级组织具有领导权威。我国农村现行公共管理体制的一个最显著特征，就是县乡村三级组织之间仍然是自上而下的行政权威体制和自下而上的行政责任体制，即，上一级对下一级具有充足行政权威，而下一级对上一级要承担主要行政责任。

下面，选取笔者调查的 M 县 S 镇做样本，介绍目前乡镇公共管理的机构设置与运作的具体情况。

S 镇面积 38 平方公里，人口 3.2 万人，辖 12 个行政村。从机构设置考察，S 镇设镇党委、镇政府、镇人大主席团，此外，还有 6 个县级部门在该镇的派出机构。

一、镇党委按其工作分为三块：

1、党群工作：下设组织、宣传、武装部、共青团、妇联等部门，主要职能是搞好基层组织建设，党员的学习、教育、管理，民兵、团员、妇女等群团组织的管理以及征兵工作、农村精神文明建设、小康建设等。

2、政法工作：下设综治办，主要负责全镇的农村稳定工作、信访工作、矛盾纠纷排查等。

3、纪检工作：主要是搞好党员干部的廉洁自律教育，查办各类违纪案件。

二、镇政府按其工作分为农业、计划生育、税收、文教卫生和科技五条主管线：

1、农业线：下设经管站、农机站等，负责全镇的大农业建设和农村财务管理等。

2、计划生育线：下设计生办、民政所、残联。主要负责全镇的人口与计划生育工作，包括婚姻登记、社会福利事业等。

3、税收线：下设财政所，负责全镇农业税、零散税的征收及其他税的征收，乡级财务的报表、计划等。

4、文教卫生线：负责全镇中小学校的学生教育，卫生院的卫生防治工作。

5、科技线：包括农业、工业科技应用与推广。

S 镇党委、政府、人大主席团的机构及人员情况见下表 1-1。

表 1-1 S 镇机构设置及人员配置 (2002 年)

党委			政府			人大	
机构		人数	机构		人数	机构	人数
书记、副书记		4	乡(镇)长、副乡 (镇)长		5	人大主席团	2
政法线	综治办	4	农业线	经管站	8		
党群线	组织	2		农机站	3		
	宣传	3	计划生 育线	计生办	20		
	武装	3		残联	1		
	妇联	1		民政所	5		
	共青团	1		财政所	8		
纪检线		2	税收线	司法所	4		
			文教卫生线		5		
			科技线		3		
党委部门合计		20	政府部门合计		62	人大部门合计	2
所有部门总计		84					

S 镇经县编办核定的正式编制是 35 人, 而实际工作人员是 84 人, 加上 24 名退休人员, 镇机关财政开支人员 108 人。

三、S 镇的 6 个派出单位包括: 派出所、法庭、土地所、国税所、地税所、电管站。这 6 个单位直接归上级对口部门领导, 人事管理、经费开支、工作业务均由上级对口部门负责。

四、从乡镇政权的运作情况看, 该镇实行了“四会一议一考评”制度。即: 书记会、党委会、党政联席会、民主生活会, 议事制度、考评制度。

1、书记会: 对本镇重大工作做出决策, 进行部署。

2、党委会: 事关本镇重大工作, 特别是基层组织建设, 乡、村干部的使用以及决议等, 定期召开党委会。

3、党政联席会: 由乡镇全体领导班子成员参加, 主要是讨论本镇一周的重大工作安排。

4、民主生活会: 由领导班子成员参加, 主要是班子成员内部认真开展批评

与自我批评，总结工作。

5、议事制度：对于镇内一些重大决议、一些重大事项或其他事宜进行讨论、审议等。

6、考评制度：即每年一次由党委政府所属机构及中层干部进行述职，主要是考评各部门、各中层干部一年来的工作，职能发挥，对德、能、勤、绩等进行全方位考评。

五、该镇的财政收入来源主要有地税（主要是营业税）、农业税及附加、耕地占用税、契税等（税费改革前还有预算外的“乡五统”，即教育附加、民政优抚、民兵训练、计划生育和公路建设）。财政收入中扣除向县财政上交部分（包干基数是1998年全县统一定的，每年按一定比例增长）和返还村财政的农业附加税外，其余部分为可支配财力。乡财政实际供养人员除了镇机关108人外，还要负担本镇的教师155人。

笔者对其它县的乡镇公共管理状况也进行了考察，基本情况与M县S镇大同小异。可以说，S镇的机构设置与运作方式在我国乡镇政权中是比较普遍的。

以上只是对我国目前乡镇管理体制的白描性介绍，对于现管理体制的特征特别是负面特征将在第二章深入探讨。

1.3 当前关于我国乡镇体制改革的主要观点

当前在我国就如何改革乡镇体制出现了两种基本的政策主张。

一是强化乡镇政权体制。主张者认为，县级政权要简政放权，下放各部门在乡镇的下设机构，以改变目前乡镇体制上条块分割的状况从而加强乡镇政府的职能，提高乡镇政府的工作效率。有研究者进一步指出，要强化乡镇体制，还需要将社会体制的下线伸入到村，实行“乡治村政”，也就是将村级组织的行政功能扩大并制度化，在村一级建立行政化体制。沈延生是持这一观点的代表人物^①。

二是弱化乡镇政权体制。徐勇主张“县政、乡派、村治”^②。他主张重构县乡村利益关系，即“精乡简县”。“精乡”不是取消乡级行政，而是精简乡级行政的职能，将乡级行政真正用于必须由行政解决并只有行政才能解决好的事务方面。“精

^①沈延生：《自治抑或行政：中国乡治的回顾与展望》，《中国农村研究》2002年卷，中国社会科学出版社2003年版，第84-85页

^②徐勇：《县政、乡派、村治：乡村治理的结构性改革》，《江苏社会科学》，2002年第2期，第27-30页

乡”的一个措施是从体制上改乡级基层政权为县级政府的派出机构，作为县以下的行政组织^①。于建嵘主张撤销乡镇政府，建立自治组织；健全和强化县级政府职能部门如公安、工商、税收、计生、教育的派出机构；充实和加强村级自治组织；大力发展农村经济中介组织；开放农会等农民利益代表组织^②。郑法主张撤销乡政权，在农村建立农民自有、自治、自享的农民组织，构筑以农民自治体和农民组织为基本架构的乡村农民组织制度。这类性质的农民组织既可以承担原来属于政府职权范围内的涉及到农村“经营”和“合作经济”方面的权力，也可以作为农民的利益集团参与涉及到农民利益的决策制定过程^③。綦彦臣主张深化村民自治，由村民自治发展到乡村自治。其基本设想是在村民普遍实行“海选”的制度安排下，产生村民委员会；再在此基础上，形成村长联合会作为新的乡镇治理集团。在村长联合会形式上产生的乡镇治理集团，由每村出3名代表竞选参加，但必须保证至少每村有一名代表。在乡镇只设治安机构和计划生育监督办公室，除二者外，党政机关一概结束^④。

本研究赞成弱化乡镇政权体制。以上学者的研究主要是从政治学、社会学的角度切入的，笔者的研究将重点从公共管理和经济学的角度切入。因此，本研究要解决的问题，不仅涉及到乡镇政权的机构范畴的变革，还涉及到与这种机构变革相对应的农村基层公共产品供给制度的变革。

1.4 理论框架：治理理论

英语中的“治理”（governance）可以追溯到古典拉丁语和古希腊语中的“操舵”一词，原意主要是指控制、指导或操纵，与government的含义交叉。长期以来，governance一词专用于与国家事务相关的宪法或法律的执行问题，或指管理利害关系不同的多种特定机构或行业。但是，自从20世纪80年代末以来，治理被赋予了新的含义，逐渐与统治（government）区分开来。

近年来，治理成为国内外一个最为时髦的字眼。但不同学者和组织对治理的定义差别很大。罗西瑙将治理定义为“一系列活动领域里的管理机制，它们

^①徐勇：《乡村治理结构改革的走向——强村、精乡、简县》，《战略与管理》，2003年第4期，第90-97页

^②于建嵘：《乡镇自治：根据和路径》，《战略与管理》，2002年第6期，第117-119页

^③郑法：《农村改革与公共权力的划分》，《战略与管理》，2000年第4期，第19-26页

^④綦彦臣：《乡镇政权结束的政治博弈与农村政治新战略》，中国MPA在线，

<http://www.chinampaonline.com/lunwen/xiangzhengzhengquan.htm>

虽未得到正式授权，却能有效发挥作用”^①。UNDP（1996）将治理定义为“行使政治、经济和行政权力来管理国家事务”，认为它是一个复杂的机制、过程、关系和制度，通过这些机制、过程、关系和制度，公民和团体可以清楚地表达他们的利益，行使其权利和义务，协调其差异。UNDP认为，治理有三个领域和组成部门，分别是国家（包括政治和政府机构）、私人部门和公民社会^②。全球治理委员会在1995年发表的题为《我们的全球伙伴关系》的研究报告中，对治理作出了如下界定：“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和”。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。它有四个特征：治理不是一整套规则，也不是一种活动，而是一个过程；治理过程的基础不是控制，而是协调；治理既涉及公共部门，也包括私人部门；治理不是一种正式的制度，而是持续的互动^③。星野昭吉认为，“治理是个人与权力机关、社会与私人之间管理共同事务多种方式的总和。它是一个不断持续的过程，在这个过程中，冲突与对立的利益得到协调，人们之间相互合作”^④。过勇认为，“首先，治理是一种公共管理的总体模式，涉及政治事务、经济事务、社会事务等社会生活各个领域，是各种公共事务管理方式的综合；其次，治理与统治的最大区别在于，其行为主体既可以是公共机构，也可以是私人部门、公民社会，甚至是个人；最后，治理的制度可以是正式的，也可以是非正式的。”“治理的核心思想在于多主体（公共部门、私人部门、公民社会组织）对公共事务的共同参与，它代表着一种与统治不同的新的公共管理思想。”^⑤

^①罗西瑙：《没有政府统治的治理》，剑桥大学出版社，1995年版，第5页。转引自俞可平主编：《治理与善治》，北京，社会科学文献出版社，2000版，第2页

^② UNDP(1996), *Concepts of Governance and Sustainable Human Development*, 9-10

^③全球治理委员会：《我们的全球伙伴关系》，牛津大学出版社，1995版，第23页。转引自俞可平主编：《治理与善治》，第4页

^④ [日]星野昭吉：《全球政治学—全球化过程中的变动、冲突、治理与和平》，刘小林、张胜军译，北京，新华出版社，2000版，第279页

^⑤过勇：《治理：一种新的公共管理思想》，《中国国情分析研究报告》，2003年第18期，第2页

表 1-2 统治与治理

	统治	治理
权威主体	单极（政府）	多极（政府、公民社会组织、国际组织、私人机构）
权力运行向度	单向，自上而下	双向，上下互动
运作过程	命令—服从	民主协商
目标的确立	政府单方主导	共同认同
公共产品的供给	政府主导的单方行为	互相合作的多方行为
责任	政府独立承担	多主体共同承担
价值观念	政府友好	市场友好

从表 1-2 我们看到，首先，治理与统治的最基本的，甚至可以说是本质性的区别就是，治理虽然需要权威，但这个权威并非一定是政府机关；而统治的权威则必定是政府。统治的主体一定是社会的公共机构，而治理的主体既可以是公共机构，也可以是私人机构，还可以是公共机构和私人机构的合作。治理是政治国家与公民社会的合作、政府与非政府的合作、公共机构与私人机构的合作、强制与自愿的合作。其次，管理过程中权力运行的向度不一样。政府统治的权力运行方向总是自上而下的，它运用政府的政治权威，通过发号施令、制定政策和实施政策，对社会公共事务实行单一向度的管理。与此不同，治理则是一个上下互动的管理过程，它主要通过合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理。治理的实质在于建立在市场原则、公共利益和认同之上的合作。它所拥有的管理机制主要不依靠政府的权威，而是合作网络的权威。其权力向度是多元的、相互的，而不是单一的和自上而下的。

西方的政治学家和管理学家之所以提出治理概念，主张用治理替代统治，是他们在社会资源的配置中既看到了市场失效，又看到了政府失效。治理可以弥补政府和市场在调控和协调过程中的某些不足，但治理也不可能是万能的，它也内在存在着许多局限，也存在着治理失效的可能性，那么，如何克服治理的失效，或者说追求不失效的治理，这就是“良治”。良治是使公共利益最大化的社会管理过程，其本质特征，就在于它是政府与公民对公共生活的合作

管理,是政治国家与公民社会的一种新颖关系,是两者的最佳状态。俞可平综合了良治六个方面的基本要素:合法性、透明性、责任性、法治、回应和有效^①。良治实际上是国家的权力向社会的回归,良治的过程就是一个还政于民的过程,但政府权力的限制和国家职能的缩小,并不意味着社会公共权威的消失,只是这种公共权威日益建立在政府与公民相互合作的基础之上。良治表示国家与社会或者说政府与公民之间的良好合作,它有赖于公民自愿的合作和对权威的自觉认同,没有公民的积极参与和合作,至多只有良政,而不会有良治。这种合作成功与否的关键是参与政治管理的权力。公民必须具有足够的政治权力参与选举、决策、管理和监督,才能促使政府并与政府一道共同形成公共权威和公共秩序。显而易见,保证公民享有充分自由和平等的政治权力的现实机制只能是民主政治。专制政治在其最佳的状态下,可以有良政,但不会有良治。良治只有在民主政治的条件下才能真正实现,没有民主良治便不可能存在。可以说,良治是民主化进程的必要后果。

治理是针对市场失灵和政府失灵提出来的一种新的公共管理思想,那么治理也存在着失灵的可能性,治理理论要解决的一个重要问题就是如何避免治理失灵,实现良治。过勇在对治理理论的研究中,提出了要克服治理失灵,在实际运作中必须解决三个基本问题^②。

首先,如何确定不同主体在公共事务决策中所发挥的作用?既然治理有多个主体,那么他们在公共事务中的角色,尤其是政府在治理中所发挥的作用,对于治理的实现就至关重要。如果政府仍然具有强制决定权,那么私人部门和公民社会组织是否能够真正在决策过程中享有有效的发言权?如果没有,则可能会出现多目标群体决策的困境,达成决议将是十分艰难的。

其次,公民社会组织的资源来源如何?这同样是一个十分关键的问题。对于政府来说,其已经建立了比较成熟的财政汲取机制,掌握了大量的资源。这是公民社会组织所做不到的,它们在很大程度上还要依靠政府部门的拨款,这是否会影响他们的独立性?

最后,如果遇到了失败,责任由谁承担?如果公共机构、私人机构和公民社会在合作处理公共事务的时候出现了失败,那么责任由谁承担?尽管政府、私人部门和公民社会组织都参与了决策过程,但在许多公民的眼中,政府既然

^①俞可平主编:《治理与善治》,第8-11页。俞可平将“good governance”译为“善治”。

^②过勇:《治理:一种新的公共管理思想》,《中国国情分析研究报告》,2003年第18期,第6-7页

合法地、强制地汲取了大量的社会资源，那就要对社会负责任。政府部门在这样的情况下会不会将失败的责任推给其他参与者？

这三个方面的问题正是治理作为一种新发展起来的公共管理理论，需要在今后的实践运用中回答解决的。

九十年代以来治理理论与实践之所以能够得以产生和发展，其现实原因之一就是公民社会(civil society)的日益壮大。公民社会是国家或政府之外的所有民间组织或民间关系的总和，其组成要素是各种非国家或非政府所属的公民组织，包括非政府组织(NGO)、公民的志愿性社团、协会、社区组织、利益团体和公民自发组织起来的运动等，它们又被称为“第三部门”(the third sector, 区别于第一部门政府和第二部门市场)。公民社会组织(civil society organizations, 简称CSOs)有以下三个显著的特点：非官方性、独立性和自愿性。CSOs发展壮大后，它们在社会管理中的作用也日益重要，它们或是独自承担起社会的某些管理职能，或是与政府机构一道合作，共同行使某些社会管理职能。由CSOs独自行使或它们与政府一道行使的社会管理过程，便不再是统治，而是治理。

总之，治理理论是公民社会发展的产物，它蕴含着一种新的、与统治有着根本区别的公共管理思想，构建了一个政府、市场和公民社会三足鼎立共同对公共事务进行处理的体系。治理为公民参与社会事务提供了一个良好的渠道，促进了民主，也增强了政府的责任。公共管理改革的方向就是从以政府为中心的“统治”逐步实现以多主体共同参与为特征的“治理”。

治理理论及其思想对我国的乡镇公共管理体制改革的至少有三方面的启示：一是对乡镇的机构改革不应再单纯地定位于政府领域的改革，而应置于全社会的视野（包括第一部门、第二部门和第三部门）中进行，它应是一种全社会的改革；二是国家的权威和资源并不是天然地就应被政府垄断，在农村社会的各主体之间合理地分配，让它们合作使用，会更有效率；三是鼓励农村公民社会组织的发展及其对公共事务的参与，提供有效的参与渠道，充分发挥其作用。只有政府、市场和公民社会三者的互动，才能实现全社会公共福利的最大化。

1.5 研究方法与分析路线

本论文的研究采取实证调查分析与理论研究相结合的方法。以M县及其三个乡镇(S镇、Z镇和G乡)的个案调查为研究起点，在此基础上，结合全国乡

镇一级的总体情况，归纳出研究结论。在研究中，注意吸收其他研究者的相关成果，并借鉴国外的实践经验。对于本文在研究中提出的新概念、新观点和新分析方法，如公共产品异化、农村公共产品供给行政耗用损失、政府官员的岗位效用及其选择偏好等，均运用相关理论建立分析模型，进行严格地分析求证。对于提出的对策建议，一方面运用建立起来的理论模型进行论证评价，分析了新治理模式在理论上可以消除公共产品异化；另一方面，又对新治理模式的实际应用进行了研究，结合案例讨论了具体乡镇的体制改革方案。整个研究既注重理论的创新性和指导性，又考虑实践中的可操作性。

本文的分析路线遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的逻辑思路，具体线路见图 1-2。

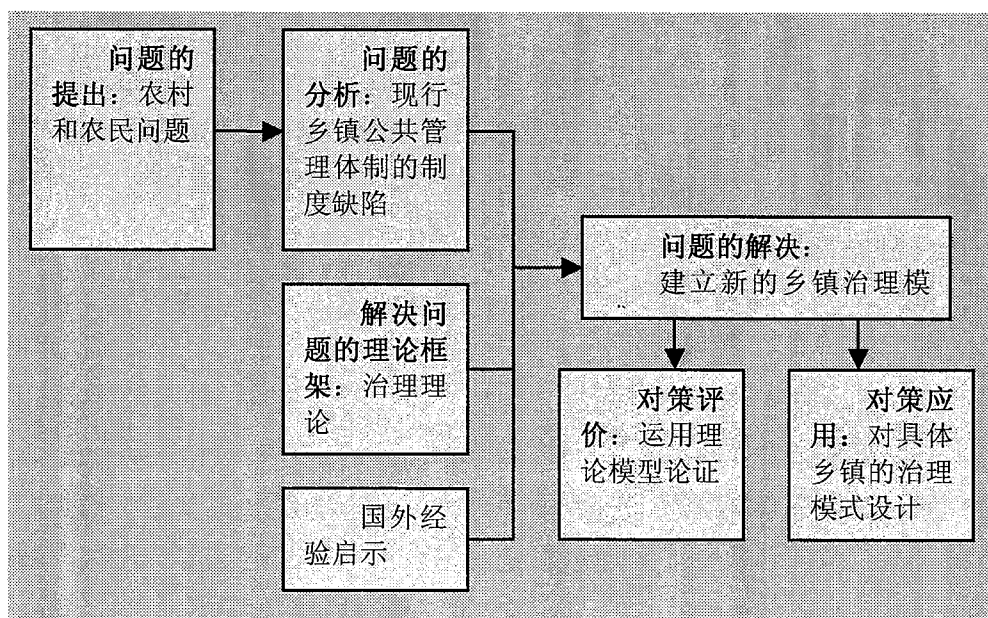


图 1-2

第2章 中国现行乡镇公共管理体制制度缺陷分析

三农问题，尤其是农民负担过重问题的成因是多方面的，有政策方面的，经济方面的，制度方面的，等等。从制度方面来说，城乡分割的二元体制，农村不合理的税费制度等都对三农问题的产生有着重要的影响。很多学者在这些方面都作出了卓有成效的研究。本文则是从乡镇公共管理体制的角度进行研究，深入探讨现行的乡镇公共管理体制存在的制度缺陷，它对三农问题尤其是农民负担过重问题的成因机制，以便找到解决问题的办法。

2.1 政府层级过多，乡镇缺乏充足稳定的财政源泉

关于政府层级这一概念，学术界尚无统一明确的定义。本文从现代公共管理的角度，提出如下定义：政府层级是指一国的公共管理体系以行政区域、事权和财权为基准，对各种政府组织进行的类别划分；具有相同或相似的事权和财权的政府组织为同一级。之所以如此定义，是因为从国际经验看，在现代国家模式中，各国各级政府组织之间的差异主要集中在公共产品供给和税种享受两方面，前者体现事权，后者体现财权。按此定义，我国政府层级为五级：中央，省（自治区、直辖市），市（自治州），县（县级市），乡镇。从行政区域来看，经过几千年的演变，各级地方政府的辖区非常固定和清晰；从事权看，五级政府的层次性也十分清晰，我国宪法规定，地方各级人民政府受上一级人民政府领导；从财权看，经过分税制改革，五级政府的财政框架基本搭建起来。但是，由于我国政府层级过多，事权特别是财权的划分却遇到了体制性的障碍。下面，我们将进行深入探讨。

我国从1994年进行分税制改革。实行分税制财政管理体制，要求政府间的财政资金分配安排，采用税种划分方法。我国目前有五级政府，是世界上主要国家中政府层级最多的国家。我国现行税种有29个（包括未开征的遗产税、燃油税、社会保障税和证券交易税以及暂停征收的固定资产投资方向调节税和屠宰税），实际开征的23种^①，和其它国家比，为数不算少。然而问题的焦点在于，这23种税要在5级政府之间划分，是世界上其它国家未曾遇到的难题。设立了5级政府也就是需要把税源切成5个层次，而从税收的属性和各税种的不

^①刘佐：《中国税制概览》，北京，经济科学出版社，2002年版，第10页

同特点看,分成3个层次相对容易,分成5个层次难上加难。表2-1是世界上主要国家政府间税种划分的一般情况,表2-2是若干国家中央与地方之间主要税种的划分情况。

表 2-1 政府间税种划分的一般情况

税 种	税基决定权	税率决定权	税收征管权	税收功能与特征
关税	C	C	C	进出口贸易税
个人所得税	C	C. P. L	C	流动性要素、再分配和稳定工具
公司所得税	C	C. P	C. P. L	流动性要素、稳定工具
销售税				
A: 单一环节	C. P	C. P	C. P. L	税基易确认和协调, 较低的奉行纳税费用
B: 多环节	C	C	C	税基易确认和协调, 较高的奉行纳税费用
财富税	C	C. P	C	再分配功能, 税基流动
资源税				
A: 地区间分布不均匀的资源	C	C	C	调节税源不均衡功能
B: 地区间分布均匀的资源	C. P	C. P	C. L	税源分布均衡, 且具有不可流动性
财产税	P. L	P. L	L	税基流动性小, 地方征管效率高
“有害产品”税	C. P. L	C. P. L	C. P. L	其影响可能是全国性、地区性或地方性
使用费和受益税	P. L	P. L	P. L	能确定特定的消费者

注: 表中 C 代表中央政府; P 代表省或州等中间层次地方政府; L 代表省(州)以下的地方政府。资料来源: 钟晓敏: 《地方财政学》, 北京, 中国人民大学出版社, 2001 年版, 第 42、43 页

表 2-2 若干国家中央与地方之间主要税种的划分

税种	美国	加拿大	德国	日本
关税	联邦	联邦	联邦	中央
公司所得税	联邦、州	联邦、省	联邦、州	中央、地方
个人所得税	联邦、州、地方	联邦、省	联邦、州	中央、地方
增值税		联邦	联邦、州	中央
销售税	州	省		中央、地方
财产税	地方	地方	州、地方	地方
对用户收费	各级	各级	各级	各级

资料来源：同表 2-1

表 2-1 及表 2-2 中对税种的划分，主要依据是按照税基的流动性、调控功能、财政功能和征管效率等多种因素综合权衡的。如美国，三级政府财源支柱的概况是：个人所得税和工薪税主要归联邦(中央)；销售税和公司所得税主要归州(相当于我国省级)；财产税归地方(基层政府)。这样的划分符合各税种的具体特点，也符合分税分级财政的内在要求，如以联邦为主掌握个人所得税，符合使劳动力在全国统一市场内自由流动、不出现地区阻碍的要求，也符合使该税成为经济“稳定器”的宏观调控要求；地方掌握财产税，既具有信息和管理优势，又符合使地方政府以关注和改善本地投资环境为重点的职能定位^①。但是很难设想，在我国以一个“地方政府”概念囊括省以下四级政府的特殊情况下，这些税种该怎么切分？不论怎样设计，看来都无法把“分税种形成不同层级政府收入”的分税制基本规定性，贯彻到一个五级政府的架构内去。在这种尴尬的局面下，我国的分税制改革也就采取了一种不彻底的分税制度：将省市县乡看作一级政府，税收收入按两级政府划分，即只在中央政府与地方政府之间划分。具体划分方法是，将我国税收分为中央政府固定收入、地方政府固定收入和中央政府与地方政府共享收入三部分。中央政府固定收入包括消费税、车辆购置税、关

^①贾康、白景明：《县乡财政解困与财政体制创新》，《乡镇财政》，2002年第3期，第6页

税、船舶吨税和海关代征的增值税。地方政府固定收入包括土地使用税、房产税、耕地占用税、土地增值税、车船使用税、车船使用牌照税、契税、屠宰税（农村税费改革后已取消）、筵席税、农业税、牧业税及附加。其他税种由中央政府与地方政府按一定比例共享。这种做法巧妙地回避了矛盾，但却是将难题推给了地方政府。因此，实际操作中的两级政府的分税制办法和现实中的五级政府架构，使得我国出现了分税制与包税制共存的奇怪格局：从政府层级看，越往上分税制色彩越浓，越往下包税制色彩越浓，最上一层中央与省之间是典型的分税制，最下一层县与乡之间是典型的包税制。总而言之，5级政府与23种税的对比状态，使得中国不可能象国外那样主要是完整地按税种划分收入。中国分税制的划分标准更多地带有行政权力的色彩，具有一定的随意性。由于各级政府财政普遍困难，各级政府为争夺有限的财政资源进行博弈就成为一种必然存在，在这个博弈过程中，谁拥有的公共权力资源丰富，谁就处在有利的位置。乡镇作为中国最底层、公共权力资源最贫瘠的一级政权，自然就成为输家^①。事实上正是如此，乡镇作为一级政权，却不具备独立的一级财政，没有充足稳定的财政源泉保证，这种让人无法理解的奇怪现象正是这种博弈的结果。有两方面的数据可以说明县乡政权在五级政权为了争夺有限的财政资源而进行的博弈中的窘况：一是中国农村人口占总人口的2/3，但是政府财政用于农村发展的各类支出仅占总支出的10%—15%，占GDP总量的1%^②；二是2000年末全国财政负担的人员（不含军队和武警）总量中，由县乡财政负担的比重高达69.7%，而同期县乡财政的收入却只占全国财政总收入的20.7%^③。2001年，我国地方一般预算赤字县共计731个，赤字面35.6%。西部和欠发达地区情况更为严重。2002年，审计署对中西部10个省、市的49个县（市）进行审计调查发现，截止2001年底，49个县（市）累计债务达163亿元，相当于当年可用财力的2.1倍。截止2002年9月，有42个县（市）累计欠发国家规定的公务员工资18亿元，是1998年底欠发金额的3倍多^④。而在县乡之间，乡镇财政更窘迫。据中国新闻网报道，全国乡镇财政负债保守估计也在2000亿元-2200亿元左右，

^①例如，企业所得税、个人所得税、外商投资企业和外国企业所得税作为共享税种，从2003年开始，由原来的中央政府和地方政府各自分享50%变为中央政府分享60%，地方政府分享40%。

^②胡鞍钢：《中国战略构想》，第92页。实际上，1980年以来，除1991、1992、1998年的比例高于10%（低于11%）以外，其它各年均低于10%。

^③杨海：《从调整政府间职能看减轻农民负担》，《经济论坛》，2003年第6期，第11页

^④“财政政策与财税体制改革研究”课题组：《如何化解县乡财政困难》，《中国经济时报》，2003年9月30日，第5版

平均每个乡镇 400 万元左右,有的乡镇,负债竟超过上千万元。据对全国 81 个农民负担监测县调查,乡镇平均债务额 1098.6 万元,平均净负债 708.2 万元,乡镇财政濒临破产^①。难怪人们形容县财政是“吃饭财政”,乡镇财政是“讨饭财政”。笔者在此可以举一个实例来说明各级政权在争夺有限的财政资源的博弈中乡镇的无奈。94 年的分税制规定乡镇辖区内企业的地方所得税归乡镇,当时地方所得税是一个小税种。九十年代后期,乡镇的地方所得税增长很快,国家又出台新的规定,从 2000 年以后,凡是新上的有限责任公司的地方所得税统统上收,乡镇财政收入的来源只有可怜的商业企业的营业税和农业税。一提到此,乡镇干部均是愤愤不平,乡镇辛辛苦苦上项目,可到头来一分钱收益也拿不到,哪里还有积极性?

2.2 乡镇机构臃肿庞大,财政支出压力巨大

乡镇作为一级政权,设有党委和政府机构。考虑到财政压力和机构精简的需要,《地方组织法》规定,乡人民代表大会不设人大常委会,只设人大主席一职,并可以设副主席一至二人,负责乡人大闭会期间的工作;不设政协机构。乡镇机构的人员编制按照农村人口密度确定。农村人口密度在每平方公里 300 人以上的,编制控制在人口的 1%左右,最高不超过 1.3%;200 人以上不足 300 人的,编制最高不超过 1.5%;100 人以上不足 200 人的,编制最高不超过 1.7%;50 人以上不足 100 人的,编制最高不超过 2%;不足 50 人的,编制最高不超过 2.5%。按此规定,我国一个乡镇的公务员及参照公务员管理的党委、人大工作人员的编制一般是 30 至 50 人。实际情况如何呢?据有关资料显示,全国乡级一级财政供养人员约 1316.2 万人,按全国 40161 个乡镇估算,乡均供养人员高达 328 人。因机构臃肿给农民造成的负担就占农民实际负担的 40%左右^②。韩俊估计,在县乡财政支出中,人员及公用经费一般要占可用财力的 80%左右^③。温家宝总理在 2003 年人代会上谈到农村问题时说:“乡级财政困难的一个主要原因,就是乡级财政供养的人太多,‘食之者众,生之者寡’,人总是要吃饭的,不把乡级财政供养的人数减下来,农民负担迟早还会反弹上去。”

^①中国社会科学院农村发展研究所主编:《中国农村发展研究报告 NO. 3》,北京,社会科学文献出版社,2002 年版,第 15 页

^②蔡继明:《农民减负:关键在乡镇机构“消肿”》,《中国改革报》,2003 年 9 月 8 日,第 6 版

^③韩俊:《县乡公共财政危机影响农村稳定》,《中国经济时报》,2002 年 12 月 9 日,第 1 版

以 M 县为例, M 县总人口 50 万人, 面积 610 平方公里, 人口密度 820 人/平方公里, 按 1.3% 的最高比例确定乡镇机构人员为 650 人, 而实际上 M 县 20 个乡镇财政供养人员 (不含教师、派出机构人员) 多达 1980 余人, 平均每个乡镇近 100 人。加上教师, 乡均财政供养人员达 4700 人。2003 年, M 县乡镇财政总支出为 6975 万元, 支出细目见表 2-3。

表 2-3 M 县乡镇财政支出项目 (2003 年)

(单位: 万元)

项目	农林事业费	教育	医疗卫生	行政管理费	公检法司	其他	合计
金额	45	4441	9	2025	43	412	6975

从上表可以看出, 乡镇一级行政人员经费支出占总支出的 29.03%, 如果加上教师的财政支出, 所占比例高达 92.7%。

我们再从时间纵向上考查 M 县上个世纪 90 年代以来至税费改革历年的行政管理支出弹性。行政管理支出弹性这一动态指标反映行政管理支出增长与财政收入增长之间的关系。其计算公式为:

行政管理支出弹性 = 行政管理支出增长率 / 财政收入增长率

按此公式计算, 表 2-4 给出了 M 县 1991 年以来乡镇财政行政管理支出弹性值。

表 2-4 M 县乡镇财政行政管理支出弹性

年份	财政收入 (万元)	财政收入 增速 (%)	行政管理费 支出 (万元)	行政管理费支 出增速 (%)	行政管理费支 出弹性
1991	1627	10.8	179	34.6	3.20
1992	2029	24.7	231	29.1	1.18
1993	2571	26.7	302	30.7	1.15
1994	2994	16.5	401	32.8	1.99
1995	3846	28.5	585	45.9	1.61
1996	4465	16.1	492	-15.9	0
1997	5056	13.2	533	8.3	0.63
1998	6193	22.5	786	47.5	2.11
1999	6928	11.9	896	14.0	1.18
2000	7510	8.4	990	10.5	1.25
2001	7293	-2.9	1240	25.3	+∞

行政管理支出弹性的理想值范围应在 0—1 之间^①，但如表 2-4 所示，除 1996 年、1997 年外，该县乡镇一级行政管理支出弹性的实际值均在 1 以上^②（一些年份更高达 2 左右），即财政收入每增长 1%，行政管理支出的增长超过 1%。说明财政增收的相当部分都被用于不断膨胀的行政开支。显然，这种财政分配格局是不合理的。

笔者曾对 S 镇的财政支出情况作过调查，见表 2-5。

表 2-5 S 镇分年度财政支出项目

(单位：万元)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
农林事业费	0.50	0.52	1.24	1.01	1.67	1.68	1.12	1.42	2.02
计划生育事业费	0.47	1.98	5.70	5.06	6.70	8.11	8.50	8.90	11.86
教育事业费	3.04	3.60	6.83	69.83	109.47	109.75	122.04	172.40	212.42
卫生事业费	1.30	0.37	0.72	1.14	0.57	1.14	1.14	0.60	0.60
财政事业费	1.40	1.49	2.17	1.74	1.85	1.62	2.46	2.77	3.31
行政管理费	13.30	14.00	24.10	31.05	44.26	61.39	47.68	73.71	86.54
公检法支出			0.83	0.83	1.35	1.69	1.68	2.20	2.98
建勤费				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
其他					0.07	0.09	0.37	1.20	2.74
合计	20.01	21.96	41.59	120.66	175.87	195.47	194.99	273.20	332.47

这张表包含了很大的信息量，首先我们可以看到，在 2002 年，S 镇 332.47 万元的财政支出中，人员工资及其办公经费支出达到 301.94 万元，占总支出的 90.82%，这部分支出已经将乡镇财力消耗殆尽；其次，从时间纵向看，教育事业费和行政管理费的支出 9 年来一直保持高速增长，教育事业费年均递增 70.04%，行政管理费年均递增 26.39%，说明乡镇机构人员一直在膨胀；第三，作为乡镇提供的基本公共产品的农林事业费、计划生育事业费和卫生事业费的

^① 蒋洪：《财政学》，北京，高等教育出版社，2000 年版，第 101 页

^② 实际上，1996 年和 1997 年行政管理费支出的增速也高于财政收入的增速，但由于这两年上级政府严格考核行政管理费支出，所以该县将一部分支出从其他项目中列支。

支出占总支出的比例连年下降,从1994年的11.3%下降到2002年的4.36%,而同期财政供养人员及其办公经费的支出却由1994年的81.66%增长到2002年的90.82%,这说明乡镇提供除教育外其他基本公共产品的资金支持能力被人员经费大大挤占了。为了维持庞大的乡镇机构的运转,不得不大幅度削减对农村的公共服务。

以上是对M县及S镇的微观剖析,那么,全国总体情况怎么样呢?我们通过分析我国地方财政各年度分项目支出情况,同样可以得到上述结论。

按照我国的地方财政预算体制,地方财政支出按项目分为15类,我们可以通过“支援农村生产支出和各项农业事业费”这一项目各年度的变化情况来衡量地方公共财政为农村提供公共产品和服务的程度。

表 2-6 我国地方财政部分支出项目情况

(单位:亿元,%)

	总支出合计		支援农村生产支出和事业费			行政管理费		
	金额	增长速度	金额	增长速度	占总支出比重	金额	增长速度	占总支出比重
1994	4038.19		354.75		8.78	670.56		16.61
1995	4828.33	19.56	383.82	8.19	7.95	803.00	19.98	16.63
1996	5786.28	19.84	455.12	18.58	7.87	969.36	20.72	16.75
1997	6701.06	15.81	504.65	10.88	7.53	1060.63	9.42	15.83
1998	7672.58	14.50	557.23	10.42	7.26	1235.72	16.51	16.11
1999	9035.30	17.16	608.82	9.26	6.74	1410.33	14.13	15.61
2000	10366.70	14.74	689.47	13.25	6.65	1659.46	17.66	16.01
2001	13134.60	26.70	818.87	18.77	6.23	2054.92	23.83	15.65

资料来源:根据《中国财政年鉴》(2002)有关数据整理

对上表进行分析,我们可以清楚地看到:可以反映地方公共财政为农村提供公共产品和服务的指标支援农村生产支出和事业费的增长速度从1994年以来一直低于地方财政总支出的增速,其结果是,支援农村生产支出和事业费占总支出的比重逐年下降,从1994年的8.78%下降到2001年的6.23%,年均下降0.36

个百分点。另一方面,行政管理费支出的增速基本上同总支出的增速持平^①,其占总支出的比重一直稳定在16%左右。这一点同S镇的情形基本相似。

我们深入分析各年度支援农村生产支出和各项农业事业费的具体构成,会发现由于机构庞大,地方用于人员经费和公用经费的支出对提供公共产品和服务的支出的挤占情况更加严重。作为财政预算中的一个支出科目,支援农村生产支出和各项农业事业费基本上都是用在我国农村。它由两部分构成,A部分是支援农村生产支出,包括小型农田水利、水土保持、农技推广、种养渔业补助以及支援农村合作生产组织等;B部分是农林水利气象等部分的事业费,据笔者从实际中了解到的,该项支出在县一级绝大部分用于弥补基层农口部门的人员经费和办公经费的不足。我们来看看A、B两部分的变化情况。

表 2-7 地方财政支援农村生产和各项农业事业费支出

(单位:亿元,%)

	支出合计		A: 支援农村生产支出			B: 各项农业事业费支出		
	金额	增速	金额	增速	所占比重	金额	增速	所占比重
1994	354.75		207.53		58.50	147.22		41.50
1995	383.82	8.19	208.72	5.73	54.38	175.10	18.94	45.62
1996	455.12	18.58	246.58	18.14	54.18	208.54	19.10	45.82
1997	504.65	10.88	276.29	12.05	54.75	228.36	9.50	45.25
1998	557.23	10.42	287.37	4.01	51.57	269.86	18.17	48.43
1999	608.82	9.26	304.05	5.80	49.94	304.77	12.94	50.06
2000	689.47	13.25	322.37	6.03	46.76	367.10	20.45	53.24
2001	818.87	18.77	358.57	11.23	43.79	460.30	25.39	56.21

资料来源:根据《中国财政年鉴》(2002)有关数据整理

上表清晰地反映出我国农村公共管理中存在的突出问题:由于机构庞大,人员膨胀,人员经费不断挤占公共产品和公共服务的支出。从表中我们看到,地方财政支农支出用于农业生产支出的增速大大低于农业事业费的增速,从

^① 在前文对M县行政管理费的分析中已提到1997年由于转移开支项目的原因,该年的行政管理费增速降低,实际上行政管理费并未真正得到控制。

1994年至2001年,支援农业生产支出年均增长8.13%,而同期农业事业费年均增长17.69%,后者比前者的增长速度快一倍多,其结果是,这两类支出的比例从1994年的58.5:41.5变为2001年的43.79:56.21。仅仅7年的时间,支援农业生产支出所占比重从比农业事业费高17个百分点逆转为比农业事业费低近13个百分点,这种戏剧性的大换位,充分反映了我国农村公共管理的弊端。

为了定量考察人员经费对公共产品和公共服务的挤占程度,笔者在本文提出“挤占指数”的概念。设挤占指数为 σ ,定义:

$$\sigma_n = \gamma_n / \gamma_0$$

其中: γ 为农村公共产品供给行政耗用率,用当年农业事业费与农业生产支出之比表示,即每单位支援农业生产支出所需要的人员经费投入, $\gamma = M_b / M_a$ (M_a 表示当年农业生产支出, M_b 表示当年农业事业费)。 γ_0 表示基期(1994年)的农村公共产品供给行政耗用率。

根据此公式,我们计算出我国1994年以来每年的 σ 值和 γ 值。

表 2-8 农村公共产品供给行政耗用率和挤占指数

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
γ	0.71	0.84	0.85	0.83	0.94	1.00	1.14	1.28
σ	1.00	1.18	1.20	1.17	1.32	1.41	1.61	1.80

从上表我们可以直观地看到,我国农村公共产品供给行政耗用率 γ 基本上是逐年上升,反映了由于机构庞大、人员膨胀,我国农村公共产品的供给效率越来越低;挤占指数 σ 也是逐年上升,人员经费对公共产品和公共服务的挤占程度愈演愈烈。

下面,我们对由于人员经费膨胀对农村公共产品供给造成的损失进行深入的理论探讨。

设 M_b^N 为选定年份的农业事业费支出, M_B^N 为选定年份按基期的农村公共产品供给行政耗用率 γ_0 计算出的应当支出的农业事业费, M_n 为选定年份的支农总支出, L_n 为选定年份的农村公共产品供给行政耗用损失额,则有

$$L_n = M_b^N - M_B^N \quad (\text{公式 2-1})$$

根据前面的定义,我们有:

$$\gamma_n = M_b^N / M_a^N \quad (\text{公式 2-2})$$

$$M_n = M_b^N + M_a^N \quad (\text{公式 2-3})$$

将公式 2-2 和公式 2-3 联立求解, 得到

$$M_b^N = M_n \gamma_n / (1 + \gamma_n) \quad (\text{公式 2-4})$$

同理, 我们得到

$$M_b^N = M_n \gamma_0 / (1 + \gamma_0) \quad (\text{公式 2-5})$$

将公式 2-4 和公式 2-5 代入公式 2-1 并整理后, 我们得到

$$L_n = M_n (\gamma_n - \gamma_0) / (1 + \gamma_n) (1 + \gamma_0) \quad (\text{公式 2-6})$$

或者, 将 $\gamma_n = \sigma_n \gamma_0$ 代入公式 2-6, 我们得到用 σ_n 表示的农村公共产品供给行政耗用损失额的公式:

$$L_n = M_n \gamma_0 (\sigma_n - 1) / (1 + \sigma_n \gamma_0) (1 + \gamma_0) \quad (\text{公式 2-7})$$

从公式 2-6 和公式 2-7 中我们看到, 系数 $(\gamma_n - \gamma_0) / (1 + \gamma_n) (1 + \gamma_0)$ 或 $\gamma_0 (\sigma_n - 1) / (1 + \sigma_n \gamma_0) (1 + \gamma_0)$ 描述了农村公共产品供给行政耗用损失额 L 和当年支农总支出 M_n 之间的关系, 我们用 ε 表示, 则

$$\varepsilon_n = (\gamma_n - \gamma_0) / (1 + \gamma_n) (1 + \gamma_0) = \gamma_0 (\sigma_n - 1) / (1 + \sigma_n \gamma_0) (1 + \gamma_0)$$

我们将 ε 称为**农村公共产品供给行政耗用损失率**^①。最后我们得到计算农村公共产品供给行政耗用损失额的公式:

$$L_n = \varepsilon_n M_n \quad (\text{公式 2-8})$$

我们根据以上公式以及表 2-7 和表 2-8 中的数据可以计算出 1994 年以来(相对于 1994 年)每年的农村公共产品供给行政耗用损失, 见下表。

表 2-9 农村公共产品供给行政耗用损失

(单位: 亿元)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
ε	0	0.041	0.044	0.038	0.069	0.085	0.118	0.146
L	0	15.74	20.03	19.18	38.45	51.75	81.36	119.56

我们通过定量方法分析农村公共产品供给行政耗用损失, 得到的结果是惊人的: 相对于 1994 年, 我国由于机构庞大、人员膨胀, 造成的支援农业生产方面的农村公共产品供给损失在 2001 年高达 120 亿元!

^① 需要指出的是, ε 是个相对数, 该损失是指相对于基准年份公共产品供给行政耗用的损失。选择不同的基准年份, ε 的值不同。

对于以上问题,中央政府是有清醒认识的,改革开放 20 多年来,仅中央就部署过三次乡镇机构改革,改革的目的是要精简机构和人员,促进农村经济发展和社会稳定。但是,三次都没有取得预期的效果,相反,每次都是机构改大了,人员改多了。一般认为没有抓住转变职能这个关键,笔者认为转变职能不是真正的关键,真正的关键是要改变现行的乡镇公共管理体制,乡镇政权这个庙拆不了,和尚就赶不走,就走不出“精简-膨胀-再精简-再膨胀”的怪圈。

2.3 农民缺乏规范的利益表达和保护机制,在与直接管理他们的基层政权的博弈中处于不利地位

对于在县乡工作的领导干部来说,农民上访尤其是越级上访、集体上访是非常令人头痛的。笔者在县政府工作,对此深有感触。究其原因,是因为上级(即市级)党委政府在对下级党委政府进行目标考核时,上访数量和人数具有一票否决权的特殊作用。近年来,农民上访越来越引起社会关注。2003 年 11 月,国家信访局周占顺局长在接受《半月谈》采访时,公开承认“今年以来,群众信访总量仍呈现上升趋势”,称“近期以来,群众集体访、重复访和群众赴京访上升幅度大、人数多、规模大、持续时间长、行为激烈”。日益增多的农民越级上访是现行乡镇公共管理体制中农民缺乏有效规范的利益表达和保护机制的真实写照。可以说,越级上访是现模式中留给农民唯一的成本最低、最吻合现行管理模式的权责体制的保护其利益的渠道。笔者对 M 县 2003 年上访案件进行了整理统计,发现在所有 422 个信访件中,属于民告官的、即反映农民与乡村干部矛盾冲突的竟占 83%。笔者曾就农民如果感觉自身利益受到县乡村机构或干部的侵犯,在诉求保护的渠道上有何偏好做过一个民意调查。表 2-10 是对该县 3 个村的 50 户农民的调查结果。

表 2-10 清晰地反映出农民对保护自身利益的诉求渠道的偏好。86%的人首选上访,问及原因,人们基本一致的意见是上访找到领导那里,上级压下来,好解决问题,他们大多数人都知道当官的怕上访,上访是一票否决。除上访外,人们偏好托人找关系,在与农民访谈中,绝大多数人表示之所以首选上访,是因为找不到关系,如果能找到关系,就不选择上访,村民大都知道官官相护的道理,他们也知道上访的成功率不高,但这是一种无奈的选择。有意思的是找法院、申请行政复议和找人大代表反映这些比较规范的制度性渠道,却不能得

到老百姓的认可，当问及原因时，基本上都回答这些渠道要么解决不了问题，要么太麻烦。

表 2-10 对 M 县农民利益诉求偏好调查

	选择第一顺 位人数	选择第二顺 位人数	选择第三 顺位人数	选择第四 顺位人数	选择第五 顺位人数	选择第六 顺位人数
上访	43	5	2	0	0	0
托人找 关系	6	33	7	4	0	0
找新闻 媒体	1	9	28	10	2	0
找法院	0	2	12	29	7	0
申请行政 复议	0	1	1	7	39	2
找人代 表反映	0	0	0	0	2	48

农民的偏好可以用现行的治理模式很好地解释。在第一章中我们分析过，我国农村现管理体制的一个特点，就是县乡村三级组织之间仍然是自上而下的行政权威体制和自下而上的行政责任体制，即，上一级对下一级具有充足行政权威，而下一级对上一级要承担主要行政责任。根据荣敬本等人的研究，我国现行的县乡治理模式是典型的“压力型体制”，它的直接表现就是形形色色的“目标责任制”乃至“一票否决制”^①。县（市）党委政府通常将各项社会经济发展任务，细化为各种指标分解下达给乡镇，并与乡镇政府签订目标考核责任书（责任状）。由于这些任务及其指标的主要评价、考核方式采取“一票否决制”，将乡镇政府和其主要负责人的荣辱、政绩、升迁与之“挂钩”，这在无形中形成了一种自上而下的压力。乡镇政权的权小、责大、能弱的特征在这种压力下更加突出。加之乡镇自身财政上的巨大压力，因此，为了维持自身的生存，寻求减缓压力成为乡镇政权的要务。所采取的手段一是转移减压。使得国家政策贯彻偏转、弱

^①荣敬本等：《从压力型体制向民主合作体制的转换——县乡两级政治体制改革》，北京，中央编译局出版社，1998年版，第28页

化。二是下延减压。将压力即行政责任进一步向下延伸，最后释放到农民的身上。农民与乡镇政权之间的博弈就不可避免。在二者的博弈中，村这级组织扮演的角色至关重要。农民与乡镇政权都在寻求将村组织作为自身利益的代理人。

随着人民公社的解体和村民自治的兴起，我国农村出现了乡政村治的格局。即在乡镇建立基层政府，对本乡镇事务行使国家行政管理职能，但不直接具体管理基层社会事务；乡以下的村建立村民自治组织—村民委员会，对本村事务行使自治权。这样，在基层农村管理体制中并存着两个不同层面且相对独立的权力载体：一是代表国家自上而下行使行政管理权的乡镇政府，一是代表村民行使基层社区自治权的村民委员会^①。我国宪法和《村民委员会组织法》明确规定了村委会的自治性质，乡镇政府与村委会之间的工作是指导与被指导、协助与被协助的关系，村委会由村民选举产生，从名义上讲村组织应该是农民利益的代理人。但实际运行中，情况却不是这样。实行村民自治以来，乡镇对村的控制一直在加强。其控制手段在实践中主要有四种：一是乡镇党委对村党支部的领导；二是乡镇对村委会选举的干预；三是乡镇对村委会财政监控；四是乡镇对村干部的诱致性控制^②。通过以上四种手段，名义上是村民利益代表的村委会实际运行中就成为乡镇政权利益及其自身利益的代表，使农民在与乡村两级组织的博弈中处于不利的地位。贺雪峰通过研究发现，在现行的农村治理模式下，县乡之间及乡村之间，很容易结成利益共同体，离开了乡村积极主动的行政呼应，县级行政难以做出象样的“政绩”，而乡村有了县级行政的全力保护，也就敢于越过政策的灰色地带。利益整体化了的县乡村三级，既可以有效摆脱自下（农民）而上的监督，又可以有效摆脱自上（中央）而下的监督^③。

既然在乡政村治的行政管理格局中无法赋予村民应有参政权，使其在博弈中处于相对均衡的位置，那么，在立法权的赋予中，村民的情况又怎样呢？虽然我国人大的职能作用发挥还没有完全到位，但从名义上看，农民在各级人大机构利益代表缺失的情况也是令人震惊的，表 2-11 是各级人大代表身份构成比例对照表。

从表 2-11 中我们看到，在乡级人大代表中，农民的比例最高，达到 71.5%。

^①徐勇：《论乡镇管理与村民自治的有机衔接》，《华中师范大学学报》，第 36 卷第 1 期（1997 年 1 月），第 19 页

^②金太军、施从美：《乡村关系与村民自治》，广州，广东人民出版社，2001 年版，第 199-218 页

^③贺雪峰：《县乡村体制整体改革研究》，大学生支农调研网，<http://www.3nong.org/qc01/list.asp?Unid=30>

乡镇人大代表是通过直选产生的，按理农民在乡镇政权这个层次上通过人大机构拥有直接的参与对公共事务管理的监督权力。但是，地方组织法却规定乡镇不设常委会，该机构基本上是名存实亡。在县级人大中，常委会机构比较健全，对政府可以发挥一定的制约监督作用，但农民人大代表的比例却急剧降为37.28%。以上分析仅仅是理论上的，而实际运作中，就实际权力而言，农民在人大机构中的地位就更低了。在我国的人大制度中，真正能发挥一定的制约监督作用的是人大常委会，代表大会每年仅开一次，在县一级，也就开两天，代表们要用两天的权力（即使是理论上的）去对政府全年的工作进行监督制约，简直就是不可能完成的任务。因此，人大的实际权力在常委会，就笔者从工作中了解到的，在我国人大制度的实践中，各级人大主任、副主任以及下设的专门委员会的负责人竟无一人是农民身份！人大主任、副主任以及下设的专门委员会的负责人基本上都是由于年龄大了，从党委政府退下来的党政干部。

表 2-11 各级人大代表身份构成比例对照表

(单位：%)

人大级别	工人	农民	军人	干部	知识分子	归国华侨	其他
全国	10.84	8.06	9.00	33.17	21.08	1.24	16.61
省级	14.01	10.47	4.66	42.80	20.95	1.02	6.09
市级	15.83	17.76	2.29	36.79	20.32	0.72	6.29
县级	9.83	37.28	0.91	35.01	12.86	0.19	4.10
乡级	3.66	71.50		20.32		0.10	4.42

资料来源：刘智、史卫民等：《数据选举》，北京，中国社会科学出版社，2001年版，

第366页

在这种现实情况下，无奈的村民把上访、托熟人找关系作为他们表达和保护自身利益的首选的诉求渠道，也就不足为奇了。那么上访属于农民表达和保护其自身利益的规范的制度性渠道吗？答案是否定。程同顺提出，由于体制等原因，在农村，存在着利益的正当性与利益表达方式的不正当性之间的矛盾，在农民不多的利益表达中，却有相当多的一部分是以非制度化的形式进行的，比如行贿、越级上访、写小字报、武力攻击干部和执法人员，甚至冲击国家机

关和政府部门等^①。信访是过去长期以来以行政方式治理国家的一种非常救济手段,信访机构本身并没有法律赋予的裁决权和对其他部门的约束力,它处理问题的手段主要是受理并接待群众的来信来访,但并不保证信访中所反映的问题能够解决,有的甚至连程序都进入不了。信访部门最有力的武器就是领导对信访案件的批示,老百姓之所以将上访作为保护自身利益的首选渠道,最重要的也是这个原因。通过这个渠道有可能让领导知道他的冤屈,然后领导作出批示。上访在老百姓的头脑里,实际上是“找领导”的代名词。无论在理论上,还是在实践中,上访都属于人治的范畴。与庞大的群众信访量相比,信访立案数只是一个相当小的数字,对上访群众来说,反映的问题要被领导批示、被立案就跟买彩票中彩一样难。从实际运作看,只要领导没有批示,根据“归口管理,分级负责”的信访规定,群众反映一级国家机关的问题,最终还必须回到这一级国家机关去处理。上访存在的本身正是农民缺乏规范的制度性的利益表达和保护机制的反映。

2.4 事权与财权不对称, 乡镇公共产品供给异化

1994 年的分税制改革,重新界定了中央和地方政府间的财权和事权范围,是我国财政体制上的一次重大变革,增强了中央政府的宏观经济调控能力。但是,分税制并不彻底,实际上仅限于中央和地方政府间。前文已述,我国有四级地方政府,这四级政府如何划分财权与事权,并未明确规定,实际上,也无法明确划分。在法律上无法明确划分的财权,在实践操作中就依赖行政权力的强弱来划分了,那么,作为最基层的乡镇政府在与上级政府的博弈中一直处于不利地位也就成为不争的事实。实际情况正是如此,在中央、省财权不断加大的同时,县乡财权却逐渐萎缩,地方财力明显地向省、市集中。1994 年以来,中央的资金集中度稳定在 52%—56% 之间,虽有小幅下降,但变化不大(从 1994 年的 55.7% 下降到 2000 年的 52.2%),而省级政府的集中程度不断加大,年均提高 2%(从 1994 年的 16.8% 提高到 2000 年的 28.8%)。市一级政府同样在想方设法增加集中程度^②。在乡镇一级,即使是实行分税制改革,实际情况也只是名义上的分税制,在体制上依然是传统的包干体制。在财力向省、市集中的

^①程同顺:《当代中国农村政治发展研究》,天津人民出版社,2000 年版,第 118 页

^②贾康、白景明:《县乡财政解困与财政体制创新》,《乡镇财政》,2002 年第 3 期,第 5 页

同时，许多本不应由乡镇承担的事权却继续存在甚至不断下移。乡镇政府被要求承担与其财权相去甚远的大量事权，要提供大量本应由上级政府提供的社会公共产品。这里仅举一例，上世纪90年代以来，国家教委（教育部）以中央政府的名义要求乡村中小学校舍“达标”，每个乡镇至少需要200万元左右，而中央政府并不承担这笔支出。据国务院发展研究中心调查，目前的义务教育投入（不光是农村义务教育投入）中，乡镇负担78%，省、地负担11%，县负担9%，中央财政只负担2%^①。尽管自2001年开始，农村教师的工资改由县财政统一发放，但财源还是在乡镇，因此并没有从根本上解决问题。

在这种体制下，出现了在乡镇一级财权与事权的极端不对称现象。一方面，乡镇财政缺乏充足稳定的源泉，支出压力巨大，负债累累；另一方面，乡镇又要承担大量的超出自身能力的公共产品的供给责任。它会导致怎样的结果呢？下面，让我们通过下面三张表具体分析税费改革前M县Z镇承担的公共产品供给任务和收费项目。

表 2-12 Z镇乡村两级承担的公共产品供给任务

公共产品供给任务	
经济建设	工农业生产、农村商贸、农业技术推广、农机服务
社会事务管理	教育、计划生育、社会治安、土地规划管理
基础设施建设	道路、农田水利、电力
社会保障	公共卫生、残疾人和老人抚恤、贫困救济、优抚
社会公共事业	宣传、文化
其他	国防训练、环境保护、植树、农村生活

^①杨东平：《新世纪中国教育的发展及其问题》，中国网，
<http://www.china.com.cn/chinese/society/89661.htm>

表 2-13 Z镇乡村收费集资项目

收费集资项目	
统筹费	村三提：公积金、公益金、管理费，乡五统：计划生育费、民兵训练费、教育附加费、乡村道路建设费和优抚费
行政管理费	农村建设发展基金、治安联防费、土地及宅基地管理费、中小学生的杂费、公路建养费、各种牌证照费
服务费	防疫检疫费、共同生产费、农机服务费
集资	普九、卫生、村镇建设、民兵训练基地等达标活动集资、集资办电、修路、建农贸市场、建文化站、
用工	植树、兴修水利、公路建设
罚没	违反土地管理条例罚款、超生罚款

表 2-14 Z镇 2001 年乡村两级实际收入和支出对比表

(预算内外合计, 单位: 万元)

实际收入			实际支出		
项目		金额	项目		金额
预算内收入	1、地税及农业各税	192.23	预算内支出	1、农林事业费	1.42
	2、三提五统	115.40		2、计划生育事业费	8.90
预算外收入	3、行政管理费	35.10		3、教育事业费	172.40
	4、服务费	33.94		4、卫生事业费	0.60
	5、集资	59.16		5、财政事业费	2.77
	6、用工折款	21.85		6、行政管理费	73.71
	7、罚没	23.77		7、公检法支出	2.20
预算外小计		173.82		8、建勤费	10.00
预算内外收入合计		481.45		9、其他	1.20
扣除：体制上解		110.60	预算内支出合计		273.20
			预算外支出		97.65
实际可用资金		370.85	实际支出合计		370.85

通过分析、比较以上三张表，我们可以对农村公共产品供给得出以下结论：

1、该乡几乎承担了辖区内所有公共产品供给的责任，无论这些公共产品是纯公共产品，还是准公共产品，无论是全国性公共产品还是区域性的公共产品。

2、该乡除三提五统外的各种收费、集资都属于为农民提供公共产品的项目，或者至少名义上如此，也就是政府部门常说的为群众办实事，而且很多是属于上级部门要求落实、达标的。

3、该乡预算内税费收入 307.63 万元，扣除体制上解的 110.6 万元，实际可用 197.03 万元，满足不了当年的预算内支出（273.2 万元），更遑论为农民提供其应承担的公共产品责任。因此，只能以收费、集资的方式提供公共产品。

4、该乡以提供公共产品的名义收费集资（包括罚没和政策规定的用工折款）173.82 万元，而实际提供公共产品的支出为 97.65 万元，多余的部分 76.17 万元用于弥补乡村两级财政支出。

笔者通过对部分村民的走访发现，大部分农民都是按政府的规定金额缴费，一部分人是能拖就拖，实在拖不过去，就缴一部分。笔者按 Z 镇政府提供的线索，走访了 8 户没有及时缴费的村民，发现有 5 户后来都按要求补缴足了，有 3 户一直未缴足。问及原因，是由于这 5 户村民当年必须找乡村组织办理宅基地、生二胎、承包集体土地以及办理一些个体经营项目的证照，如果不缴足，乡村就不给办理。其他 3 户称，虽然当年未交足，但都记着帐，迟早有一天找政府办事，还得补齐，现在是能拖一天算一天。在对乡村进行走访时，乡村干部也流露出无奈，乡村财政吃紧，自身正常运转都成问题，还要完成上面下达的各种任务，为村民办一些实事，只能如此，村民还不理解，征收难度非常大。笔者还发现，很多村民抱怨，有些村里的事没有必要马上办，可以缓办，或者不用办得那么好，如村里的卫生达标、村镇建设达标等，但乡里的劲却很大，年复一年的搞，都是一些面子工程。

从前表还可以看出，由于中央加强了对农村各项行政事业性收费的整顿力度，乡村开始在集资上开辟财源。该乡为完成各种达标升级任务的集资金额所占比重大大高于其他各项收费。从河北省的情况看，据河北省农业厅的不完全统计，近几年，河北省用于“普九”、“普六”、“小康”等达标升级活动所形成的债务负担，村级为 119746 万元，占村级负债总额的 15.8%；乡级为 105691 万元，占乡级负债总额的 24.1%。如巨鹿县全县共有 17 个乡镇，因“普九”达标而负债 1892 万元，占乡级负债总额 4747.84 万元的 39.9%。此外还有诸如乡

镇机关建设达标、宣教中心达标、党员活动室达标等等，至于订报刊、购鼠药、民兵训练、计划生育等项目的考核、检查、评比、验收，更是项目繁杂，花样不断^①。

通过以上的实证调查，我们可以发现，乡村两级在承担他们无法完成的公共产品供给责任时所采取的对策是：让农民全部支付公共产品的成本，并且动用行政权力，以大大高于公共产品成本的价格向农民强制供给，从中获取部分剩余缓解财政压力。当然，按照公共产品理论，许多准公共产品是需要付费，但我们仔细分析会发现，这些乡镇公共产品和其他需付费的准公共产品在性质上截然不同。这些乡镇公共产品是强制性支付，消费者不是基于市场自愿原则而是基于国家权威的强制被迫进行交换的，价格通常高于公共产品消费者的可接受程度；而一般意义上需付费的准公共产品，是非强制性支付，是消费者根据市场原则自愿交换。因此，我们可以把这种在我国农村出现的以获取剩余为目的、凭借国家权威强制供给公共产品的方式称为公共产品异化。

从我国乡镇管理者异化公共产品的过程看，这种异化的公共产品至少具有以下特征：

一是供给公共产品是为了获取剩余，并且强制供给，导致公共产品供给结构严重失衡。供给公共产品获得的收入大于公共产品的实际成本。在乡镇，这个差额被用来弥补由正税支撑的财政预算的不足。为了更多地获取剩余，乡镇基本上不是根据村民的实际需要或是市场需求提供公共产品。村民需要的公共产品，但如果有关政策严格规定不许收费或者即使收费也没有多少利润空间（如打井，村民非常清楚价格），乡村基本上不提供（实际上也无力提供）。而有些公共产品，村民需求并不迫切，但如果可以收费并且利润丰厚，还可以带来政绩，则乡镇热衷供给。

二是政府单方面决定支付公共产品的价格，并且高于实际价格，以获取剩余。即费率的制定几乎由政府单方面决定，供给何种价格的公共产品几乎成为乡镇政府一个人的游戏。我们可以通过前面提到的调查数据，粗略地计算一下村民支付的公共产品的价格和实际供给的公共产品价格的差额。Z镇实际支付的公共产品的价格是97.65万元，而从村民那里收取的价格是173.82万元，农民实际多支付了76.17万元，支付价格比实际价格高出78%！Z镇的人口和经济规

^① 《税费改革：财政压力不能转嫁给农民》，中国第一网，
<http://www.china-01.com/eview/gdjjzw/gdjjzw-more-10.htm>

模在全国 4 万个乡镇中属中等水平, 据此可粗略推算出全国农民为其消费的公共产品多支付了 300 亿元! 这从整个社会福利来看, 实际上是公共产品异化的损失。

三是在供给公共产品时信息不对称。老百姓对应该支付什么价格、支付后又能得到或何时得到什么数量和质量的公共产品、甚至他们实际上需不需要这些公共产品都不清楚。因此, 被异化了的乡镇公共产品既不同于一般意义上的公共产品, 也不同于在市场竞争中决定价格的私人产品。

曹锦清在《黄河边的中国》中对农村收费和罚款情况的描述有助于我们对公共产品异化这个概念的理解。

“各级地方政府为了解决‘入不敷出’的财政状况……[便] 容忍、甚至鼓励各级党政机关、司法部门及教育事业单位自己去搞‘创收’。这样导致‘副业’转化为‘正业’, 而‘正业’本身陷入混乱与低效。……绝大多数公务人员的收入结构差不多由财政拨款、单位创收与个人创收三块组成, 且收入重心有由前者向后者移动的倾向。”^①

“超生罚款成为内地不少村、乡、县‘预算外收入’的重要来源。某县计生委按人均 10 元指标分摊到各乡镇, 并要求各乡镇政府预先垫付缴纳。超生罚款的分配, 乡镇留存 50%, 上缴县 20%, 返回村委 30%。……各乡镇超生率有高有低, 超生率低的乡镇, 超生者的罚款势必更高, 征款任务势必更重。故为了征收到足额的超生罚款, 往往放松生育控制。罚款从手段成为目的, 而罚款的目的也便走向它的反面。”^②

这里的“创收”实际上主要是强制性兜售公共产品(不考虑利用公共权力为私人寻租等行为), 获取剩余来弥补财政预算的不足。计划生育作为一项公共产品, 有其自身的政策目标, 罚款只是一种政策手段, 但在这里, 却异化为目标, 计划生育政策成为基层政府获取剩余的手段。正如王绍光、王有强在《建立现代财政制度——兼谈农村费改税的思路》一文中指出的, “在任何体制下, 收费和罚款也许都是必要的。不过, 收费和罚款本身不是目的, 而仅仅是达到其他目的的手段。……一旦收费和罚款收入变成了主管机关的主要收入来源, 它们的性质便会随即产生异化: 主管部门会本末倒置, 把收费和罚款本身变为目的, 千方百计使收费和罚款收入最大化, 即使与设置收费和罚款的本来目的

^①曹锦清:《黄河边的中国》, 上海, 上海文艺出版社, 2000 年版, 第 594 页

^②同上书, 第 16 页

背道而驰也在所不惜。”^①

表 2-15 纯公共产品、准公共产品、异化的公共产品的比较

	纯公共产品	准公共产品	异化的公共产品
消费和受益性质	非竞争性、非排他性	不完全非竞争性、不完全非排他性	可能是竞争性、排他性，也可能是非竞争性、非排他性
付费与否	不付费	付费	付费
价格确定	无	市场友好	行政权威友好
交换性质	无须交换	自愿	强制
消费者意愿	当然消费	依据价格可接受程度消费	价格高于可接受程度被迫消费
供给者意愿	增进公共福利，弥补市场失灵	增进公共福利，弥补市场失灵	创造剩余

从上文的实证调查分析中，我们看到，在我国农村现行管理模式下，产生了公共产品异化。那么，从理论上分析，它是否会成立呢？下面，我们将引入经济学中的博弈理论，建立公共产品异化过程中供给者（乡镇政府）和消费者（农户）的博弈模型。

与私人产品市场一样，公共产品供需双方也具有经济学上的博弈关系，而这种博弈关系在异化了的公共产品供给中就更加明显：为了获取供给公共产品的剩余，供给者具有以更高的价格提供更多数量的公共产品的意愿；相反，消费者具有以更低的价格消费更多数量的公共产品的意愿。在公共产品的异化过程中，这两种相反的意愿互相博弈的结果，构成了该博弈的均衡。下面，我们就对其进行讨论。

在建立博弈模型之前，我们将依据前文关于公共产品异化的特征，对博弈各方的行为特征进行界定：

1、博弈的参加者为乡镇政府和农户，乡镇政府单方面决定公共产品的供给，农户基本上没有发言权，乡镇政府和农户间博弈过程为典型的“强权博弈”^②，

^①胡鞍钢主编：《中国战略构想》，第133页

^②杨灿明、张艺雄：《关于我国农民负担的制度经济学解释》，《中南财经大学学报》，2000年第5期，第10

即乡镇政府在博弈过程中具有借用行政权力对博弈另一方进行适度惩罚的优势。农户根据以往的经验，对惩罚带来的损失可以进行判断估算。

2、乡镇政府清楚农民的最大承受能力，可以在确保自身安全（包括经济、政治）的前提下，确定能产生预算最大化的公共产品异化价格。即乡镇政府确定异化价格并对不合作交纳的农户采取一定的惩罚措施，如果控制在一定程度内，在现行体制下不会招致惩罚。

3、博弈双方信息不对称。乡镇政府组织公共产品的生产和供给，具有信息优势。

下表是乡镇政府与农户博弈的支付矩阵。

表 2-16 乡镇政府—农户博弈的支付矩阵

		农 户	
		合作交纳	不合作交 纳
乡 镇 政 府	正常价格 (P)	QP, -QP+R	QP-C, -S+R
	异化价格 (A)	QA, -QA+R	QA-C, -S+R

其中：Q 为公共产品供给量，P 为公共产品的正常价格，A 为公共产品的异化价格， $A>P$ ；C 为农户不合作交纳时的征纳成本（包括经济、政治）；R 为农户从公共产品中的受益；S 为农户不合作交纳时的受惩罚成本。为便于直观分析，农户支付的公共产品价格和受惩罚成本前面均加负号。

我们运用“划线法”来求解博弈。对乡镇政府来说，假设农户策略是合作交纳，由于 $QA>QP$ ，则乡镇政府会选择异化价格策略，得报酬 QA，我们在 QA 下划一横线；如果农户的策略是不合作交纳，由于 $QA-C>QP-C$ ，乡镇仍会选择异化价格策略，得报酬 QA-C，我们在 QA-C 下划一横线。我们可以看到，无论农户合作与否，乡镇政府都会选择异化价格策略，因此异化价格策略是乡镇政府的占优策略，见表 2-16。下面，我们讨论农户的策略。

农户的策略选择比较复杂。农户不愿合作交纳有多方面的原因，可能是对价格过高不满意，也可能是存在公共选择中“搭便车”的心理。根据 QP、QA、S 值的大小，分三种情况讨论：

1、 $S < QP < QA$ ，即农户在不合作交纳时受惩罚的损失小于公共产品的支出，在正常价格时，由于 $-S+R > -QP+R$ ，农户选择不合作交纳；在异化价格时，同理，

$-S+R > -QA+R$, 农户也是选择不合作交纳。因此, 在这种情况下, 农户有占优策略, 即不合作交纳。见下表。

表 2-17 乡镇政府—农户的博弈类型一

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
乡 镇 政 府	正常价格 (P)	QP, $-QP+R$	QP-C, $-S+R$
	异化价格 (A)	QA, $-QA+R$	QA-C, $-S+R$

从矩阵图中可以推出, 格中均划横线的报酬组合 (QA-C, $-S+R$) 所对应的 (异化价格, 不合作交纳) 的策略组合达到纳什均衡。

2、 $QP < S < QA$, 即农户在不合作交纳时受惩罚的损失小于异化价格的公共产品的支出, 大于正常价格的公共产品支出。在正常价格时, 由于 $-S+R < -QP+R$, 农户选择合作交纳; 在异化价格时, $-S+R > -QA+R$, 农户则选择不合作交纳。因此, 在这种情况下, 农户没有占优策略。见下表。

表 2-18 乡镇政府—农户的博弈类型二

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
乡 镇 政 府	正常价格 (P)	QP, $-QP+R$	QP-C, $-S+R$
	异化价格 (A)	QA, $-QA+R$	QA-C, $-S+R$

从矩阵图中可以推出, 格中均划横线的报酬组合 (QA-C, $-S+R$) 所对应的 (异化价格, 不合作交纳) 的策略组合达到纳什均衡。

3、 $QP < QA < S$, 即农户在不合作交纳时受惩罚的损失大于公共产品的支出。在正常价格时, 由于 $-S+R < -QP+R$, 农户选择合作交纳; 在异化价格时, $-S+R < -QA+R$, 农户也是选择合作交纳。因此, 在这种情况下, 农户有占优策略, 即合作交纳。见下表。

表 2-19 乡镇政府—农户的博弈类型三

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
乡 镇 政 府	正常价格 (P)	QP, -QP+R	QP-C, -S+R
	异化价格 (A)	QA, -QA+R	QA-C, -S+R

从矩阵图中可以推出，格中均划横线的报酬组合（QA，-QA +R）所对应的（异化价格，合作交纳）的策略组合达到纳什均衡。

通过对乡镇政府—农户的博弈模型分析，我们可以得出以下结论：

- 1、现行乡镇公共管理体制所决定的强权博弈模型中，无论农户对公共产品的支出成本和所受的惩罚损失大小如何，双方的博弈均在异化价格时达到纳什均衡，产生公共产品供给异化。
- 2、乡镇政府在确定惩罚手段 S 和异化价格 A 时也受到自身政治和经济风险的约束，在此前提下，追求其自身利益的最大化。第一和第二种博弈情况中，乡镇政府的报酬是 QA-C，第三种博弈情况下，乡镇政府的报酬是 QA，因此，乡镇政府在确定 A 和 S 时，以追求实现第三种博弈类型为原则，即以 $S > QA > QP$ 为原则，在准确估定 S 的前提下，确定异化价格 A。
- 3、如前所述，在双方的博弈中，S 和 A 的关系非常重要。如果 A 过高， $QA > S$ ，则产生第二种博弈情况，即农户不合作交纳，此时乡镇政府产生征纳成本，其报酬（QA-C）低于农户合作时的报酬（QA），因此，乡镇政府不可能无限度抬高异化价格 A。乡镇政府的惩罚手段 S 决定了异化价格 A 的高低，即公共产品的供给价格不是依据社会边际效益等于社会边际成本的原则，而是依据乡镇政府行政权力对农户约束力的程度与农户对乡镇政府权力的反约束程度来确定。
- 4、如果要改变博弈结果，只有改变现行乡镇公共管理体制，限制 S 值，并使乡镇政府在异化价格时受到惩罚，降低其异化公共产品时的报酬，关于这一点，将在第六章中依据此模型进一步探讨。

2.5 乡镇管理者对现体制的态度

在前面四节中笔者从理论上分析了现行乡镇公共管理体制的弊端，这种弊端是否属实，严重到何种程度？笔者在此想从另一侧面——乡镇管理者的角度

来佐证此问题。

美国经济学家詹姆斯·M·布坎南运用经济学分析政府行为，创立了公共选择理论。他认为，担任政府公职的是有理性的自私的人，其行为可通过分析这些公职担任者在其任期内面临的各种诱因而得到理解。根据该理论，我们来对乡镇管理者的偏好进行分析。

如果用问卷调查的方法分析乡镇管理者（主要是乡镇党委书记和乡镇长），由于他们所处位置，即使匿名调查，他们也可能会隐藏其偏好。因此笔者舍弃了该方法。笔者在基层工作中发现了一种更客观的反映他们偏好的方法。——县党委在科级干部层次上的人事安排。

按照我国的行政体制，乡镇党委书记和乡镇长、县直各部门行政首长和党组书记均为科级。所不同的是，在乡镇，是书记负责制，书记是一把手，在县直部门，是行政首长负责制，行政首长（局长、主任）是一把手。据此，笔者提出如下假定：

1、公共职务或政府官员的岗位效用由职位效用和收入效用组成。

2、在职位效用方面，乡镇书记和县直部门行政首长相同（设为 PU_1 ），乡镇长与县直部门党组书记相同（设为 PU_2 ），乡镇和县直部门的副职相同（设为 PU_3 ）， $PU_1 > PU_2 > PU_3$ 。

3、在收入效用方面，由于国家执行统一的工资标准，科级干部的工资与工作部门无关，科级干部的收入效用可视为基本相同，为 WU_1 ；副职的收入效用均为 WU_2 。 $WU_1 > WU_2$ 。

我们可以计算出各岗位人员的总的岗位效用^①：

乡镇书记： $TU_1 = PU_1 + WU_1$

县直部门行政首长： $TU_2 = PU_1 + WU_1$

乡镇长： $TU_3 = PU_2 + WU_1$

县直部门党组书记： $TU_4 = PU_2 + WU_1$

副职： $TU_5 = PU_3 + WU_2$

对各岗位人员效用排序如下： $TU_1 = TU_2 > TU_3 = TU_4 > TU_5$

^① 这里忽略了个人兴趣方面的偏好。比如有些人更愿意做乡镇工作。这种处理方法是合理的，从后面的分析中我们可以看到，各层次岗位人员在岗位选择上表现了惊人的一致性，因此个人兴趣偏好影响很小。

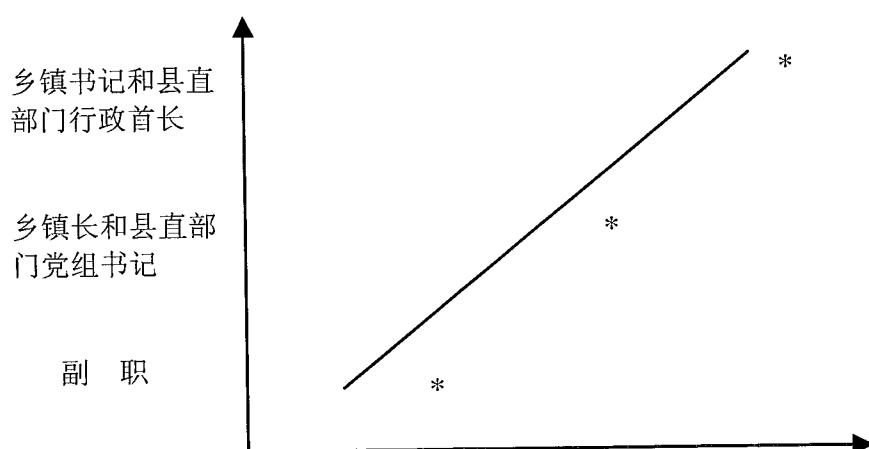


图 2-1 各岗位效用分布

按图 2-1 所示，我们可以将各岗位效用分为三个层次：乡镇书记和县直部门行政首长为第一层次；乡镇长和县直部门党组书记为第二层次；副职为第三层次。根据效用选择理论，按照效用的高低，在县一级的正科级干部应该首选乡镇书记和县直部门行政首长岗位，其次选择乡镇长和县直部门党组书记岗位。同为正科级干部，在乡镇长和县直部门党组书记层次上的人会选择到效用更高的乡镇书记和县直部门行政首长层次，不会有人反其道而行。在同一层次的选择上，应该符合统计学的分布规律，即选择从乡镇书记调到县直部门行政首长的和选择从县直部门行政首长调到乡镇书记的人数应该大体相当，选择从乡镇长调到县直部门党组书记的和选择从县直部门党组书记调到乡镇长的人数应该大体相当。现实情况是否如此呢？让我们看看 M 县最近的一次干部调整情况。

2004 年 2 月 M 县党委对全县部分正科级干部进行了一次调整^①（涉及到部分副科）（图 2-2）。

让我们分析一下该图。M 县这次共调整了 22 名正科级干部，10 位乡镇书记、12 位乡镇长。由于 $TU_1 = TU_2 > TU_3$ ，10 名乡镇长调整为乡镇书记、1 名乡镇长调整为县直部门行政首长是符合效用分布曲线的。但令我们不可理解的是有 4 名乡镇书记调整为县直部门党组书记（效用从 TU_1 降到 TU_4 ），更有 1 名乡镇书记调整为县直部门副职（效用从 TU_1 降到 TU_5 ）！而且，在效用 TU_1 岗位的乡镇书记和效用 TU_2 岗位的县直部门行政首长的调整中，虽然 $TU_1 = TU_2$ ，但没有 1 人从县直部门行政首长调整为乡镇书记，在效用为 TU_1 和 TU_2 层次上的干部，

^①需要说明的是，这次调整的干部年终绩效考核均为合格以上。这是一次常规性的中层干部调整。

其选择表现出了惊人的一致性：人们都愿意从乡镇书记的岗位上调整到县直部门行政首长岗位，而没有一个人愿意进行相反方向的调整。

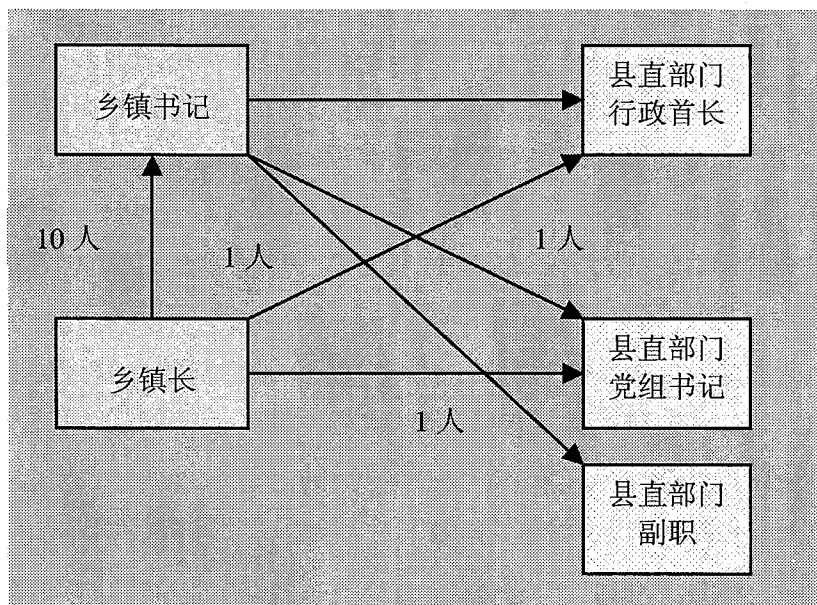


图 2-2 M 县 2004 年 3 月正科级干部调整示意图

是不是由于这次调整只限于将在乡镇工作的干部调回县直部门，才出现上述不可理解的极端情况。答案是否定的。不仅这次调整没有这样的规定，在历次干部调整中也没有这样的规定。那么，这次会不会是一个偶然的情况呢？笔者对过去 10 年来正科级干部的调整情况做了一个粗略的调查，发现竟没有一人从县直部门行政首长的位置调整到乡镇书记！通过与组织部门干部和其他干部交谈以及笔者的亲身观察，政府官员在县这一级，有一个与省一级迥异的偏好选择：在省的下级部门中，人们更倾向选择到各地市当书记，而不愿意当同级的厅长；在县的下级部门中，人们一致倾向于当局长，而不愿意当同级的乡镇书记。笔者对其他县的调查中发现也存在这个规律。事实上，在县这一级，普遍存在着这样一幅“升迁图”：乡镇长—乡镇书记—县直部门行政首长。这种普遍的一致性选择使我们不得不考虑，我们在效用假定时一定忽略了某种因素，由于它的存在，使得县直部门行政首长的效用要高于乡镇书记。

笔者对这次调整的当事人进行了访谈，结合笔者自身感受，我们忽略的这个因素就是由于体制原因带来的工作难易程度不同对效用产生的影响。在访谈

中发现,离开乡镇书记岗位的人员均有长舒一口气的感觉。大家一致的反映是,乡里工作太难干,体制不顺,权力小、责任大、职能弱、任务重、财政紧、养人多,日子难过,在乡镇工作,都是咬紧牙关挺几年,下一步就是希望活动活动上来(指到县直部门工作)。大家对现行的乡镇管理体制都表示出极大不满。那位从乡镇书记调到县直部门当副职的干部更是坦言,乡里的活实在是没法干,自己在书记位置上干的年头短,这次没资格从乡镇回来,跟组织部门谈话时,表示只要能回来,不当正职,在一个好一点的县直部门安排第一副职也可以。由于上述因素的存在,我们可以充分理解这些干部们在岗位上的理性选择。在效用方面,如果把由于体制错误而降低人们实际效用的因素考虑进去,我们可以增加一个修正项,如果我们假设县直部门的管理体制基本得到大家认可,其修正项为0,那么,乡镇书记和乡镇长的修正项一定小于0,为负效用,设为 $-AU$ 。据此,我们重新得到修正后正科级岗位的人员的总效用:

乡镇书记: $TU_1' = PU_1 + WU_1 - AU$

县直部门行政首长: $TU_2 = PU_1 + WU_1$

乡镇长: $TU_3' = PU_2 + WU_1 - AU$

县直部门党组书记: $TU_4 = PU_2 + WU_1$

对各岗位人员效用重新排序如下^①:

$TU_2 > TU_4 > TU_1' > TU_3'$

这一排序与实际中人们的选择偏好非常吻合。可以说,人们在正科级岗位上理性选择的实际结果就是对现行乡镇管理模式的一种否定。这是人们对现行乡镇管理体制“用脚投票”。

2.6 小结

在本章中,笔者通过对M县两个乡镇的实证调查,详尽分析了我国现阶段乡镇公共管理体制中存在的制度缺陷:政府层级过多,乡镇作为一级政权缺乏充足稳定的财政源泉;乡镇机构臃肿庞大,财政支出压力巨大;农民缺乏规范的利益表达和保护机制,在与直接管理他们的基层政权的博弈中处于不利地位;事权与财权不对称,乡镇公共产品供给异化。需要着重指出的是,这四个方

^①在乡镇书记和县直部门党组书记二者之间,人们优先选择后者,即 $AU > PU_1 - PU_2$,反映出由于体制性错误对个人产生的负效用很高:人们宁可回县直部门做二把手,也不愿在乡镇做一把手。

的问题，不是某一个乡镇的特殊现象，也不是某一个乡镇在某一任领导治理下出现的特殊现象。换句话说，它不是基于某乡镇的特殊乡情或是某位乡镇领导者的个人行为失范所产生的，它是由于一种客观的、个人行为不能抗拒的制度力量所引发的，因此我们将其称为制度缺陷。从笔者对这四方面问题的归纳中，可以清晰地看到，每个问题的后一句是对问题的描述，而前一句则是问题背后的制度解释。这四个方面的缺陷并不是彼此孤立的，它们之间具有非常紧密的相互影响的逻辑关系。前三个方面的缺陷是第四方面缺陷公共产品异化的制度根源：第一和第二方面的缺陷构成了乡镇政府异化公共产品的需求，第三方面的缺陷构成了异化公共产品的能力。正是由于前三个方面的不合理的制度安排，才导致了农村公共产品异化的失范行为。在本章的小结中，笔者还想对第三方面的缺陷从制度安排的角度做进一步探讨，以利于纠错对策的设计。乡镇政府之所以拥有比较充足的异化能力，关键点在于我们在乡镇这一级公共管理体制制度设计上的“制约断链”。制度安排的核心之一是谋求各方利益主体在互相制约上达到某种均衡，一旦在互相制约的链条上出现一个断点，整个均衡就会被破坏，制度缺陷就会不可避免地产生。如果我们在乡镇这个层级上，将利益主体抽象为上级政府、乡镇政府、农民三个方面，我们就会很清晰地发现这个制度安排的“制约断链”出现在哪里。

从图 2-3 我们看到，上级政府的制约力量最强，拥有对下级政府和农民的强制约能力；乡镇政府弱之，但拥有对农民的强制约能力；农民对其它两个利益主体的制约力量最弱，这就是我们制度安排中“断链”的制约环节。甚至，在现行的城乡二元分割的制度下，农民缺乏最低程度的利益表达和保护的机制：他们不能用脚投票！

通过本章的分析研究，我们可以确立起这样一个解决问题的逻辑思路：要解决现行乡镇公共管理体制的制度缺陷，我们就必须对导致这种制度缺陷的制度安排进行重新设计，而重新设计的制度必须贯穿这样一个宗旨：必须能够弥补各利益主体相互制约“链条”上的“断链”环节，达到各利益主体相互制约的有效均衡。

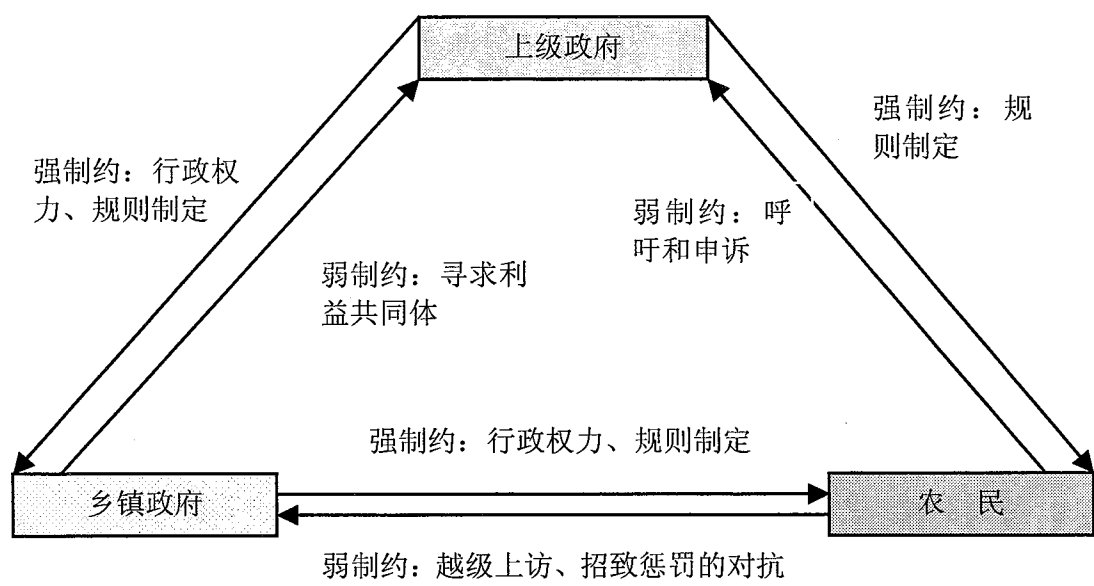


图 2-3 “制约断链”：上级政府、乡镇政府、农民

第3章 国外乡镇公共管理体制介绍^①

3.1 美国

美国是联邦制国家，政府只有三级：联邦政府，州政府，基层政府。与中国情况不同，美国的第三级政府——基层政府比较复杂，包括县、市、乡、镇、市镇、村镇和特别区，它们之间的关系，用我国的惯用术语来说，都是“同级”：美国各州乡、镇是由州政府创设的，而不是由市或县创设的，它们虽然处于某个县或市的地域内，却并不意味着它们在行政上从属于某个县或市。因此，美国的行政区划地图好比一幅重叠交错地拼缀起来的图画。图 3-1 表示了美国的政府层级关系。

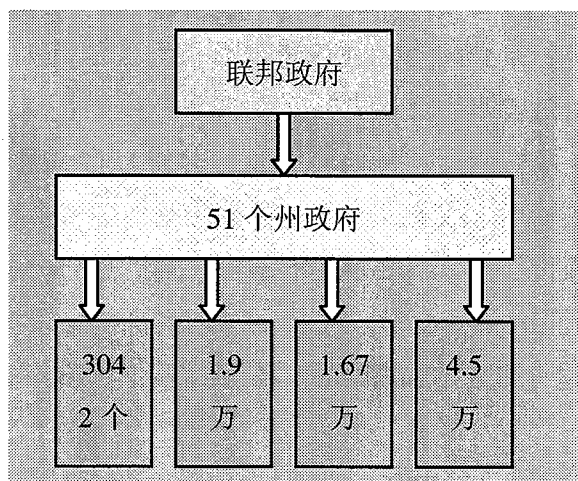


图 3-1 美国政府层级示意图

乡政府在其区域内所执行的职能，主要涉及道路、福利、教育和执行法律。乡最重要的活动是修路和保养道路。乡也在州机构的监督下管理和分发福利基金。有的州，乡还代替学校作为提供公共教育的主要机构。乡的职能还包括防火、执行公共卫生计划、管理娱乐设施和墓地、登记执照、排污、供水等。

大部分州设有一年一次的乡民大会(township meeting)作为乡的决策机关，

^① 以下介绍均引自《各国地方制度》和《发达国家农村基层行政管理体制》。许崇德：《各国地方制度》，北京，中国检察出版社，1993年版。罗伟雄、刘宗贤：《发达国家农村基层行政管理体制》，北京，时事出版社，2001年版

会议讨论并决定征税、拨款、发行债券、通过乡规民约,听取各类官员的报告,决定签定提供货物和服务的合同,决定取得公用财产,等等。

每个乡都有一个委员会,通常由3至5人组成,或直接选举产生,或由乡书记官、司库和治安法官为当然委员。委员任期2或4年,通常每月举行1次会议,也有的1年才开两三次会议。在实行乡民大会的乡,委员会主要行使管理的职能,有权任命某些职员,负责准备乡预算。

倍受托克维尔推崇的新英格兰地区的镇的管理模式在美国具有典型意义。新英格兰的镇一般为20到40平方英里,它的政府体制被美国学者普遍誉为“直接民主的最显著的示例”,这就是镇民大会制度。镇民大会(town meeting)是镇的决策机关,每年举行1次,全镇选民均可参加,在会上就镇的重大问题做出决定。

镇的行政机关是镇管理委员会(board of selection),经镇民大会或专门的普遍选举产生,任期一般为两年。镇管理委员会在镇民大会之间行使管理镇的日常事务的职能;管理镇的财产、发放执照、签定合同、修整街道、清理排水管道、组织选举、召集特别镇民大会等等,并有权在镇民大会闭会时制定规则和条例。镇管理委员会可以任命若干一般官员及各种委员会的成员。

在镇民大会制下,镇财政委员会(board of finance)是一个重要机构。委员会的职权主要是准备年度财政预算方案,提交给全镇选民讨论通过。

上世纪50年代以来,大批城市居民迁往郊区,镇的人口迅速增长,因此,很多镇已很难召开“人人都到”的会议,镇民大会制度已呈现衰落的趋势。目前采用的改进方案主要有镇民代表会议制、镇长议会制和镇经理制。

镇民代表会议制(representative town meeting)保留了镇管理委员会和镇财政委员会等机构,同时,由选民从各选区选出若干名镇民会议成员,数10人至200人不等,有投票权、无报酬,拥有原镇民大会的一切权力,每届任期两年;镇管理委员会成员、书记官、司库和镇法律顾问为会议的当然成员,但无投票权。

为了提高管理效率,有些镇实行了镇经理制。经理由镇民大会或者委托镇管理委员会雇佣。镇经理通常接替了镇司库、道路专员、供水委员会、救济监督官的职责,有的还在采购时充当镇的代理。

在美国基层政府,还普遍实行特别区制度。特别区(special district)是所谓单一职能的地方政府,在其辖区内只行使某种特别的职能。特别区种类繁多,

如学校区、灌溉区、消防区、水管理区、土壤保护区、卫生区等等。特别区的一大特点，是其区划往往与普通行政区域不一致，也不属于所在的县、市、乡政府，甚至切割普通行政区域的疆界，但在有的情况下，某些特别区如学校区尽管同乡、镇的区划一致，但管理分开，由独立的专门机关管理。特别区的管理机关拥有行政职能，以特别区的名义和信用征税、借债、开支的权力，制定、执行法规的权力，其官员由选举或上级政府（通常是州政府）任命产生，因此，在美国的官方统计和政治术语中被当做“地方政府”。特别区是一种地方自治体，享有法人的权利。

美国特别区的数目大大超过了普通行政区域的数目，1987年，全国县、市、乡、镇等合计38933个，而各种特别区共有44253个。

设置各种特别区的目的，从技术上看是为了适应特定区域的特别需要，处理这些问题往往涉及原料、能源、动力等经济因素和道路路线、河流走向、土壤土质等自然地理因素，就不得不打破历史形成的行政地域边界的限制。其次，是为了规避州宪法和法律以及特许状所规定的赋税和借债总额的限制，或者分散税收负担，以便筹集资金兴办某一方面的地方事业。第三，处理特殊问题需要特定领域的专业知识，设立特别区并建立相应的独立管理机构，便于由有关专业人才进行管理，摆脱一般行政区域通常存在的政治斗争的干扰。第四，普通地方政府之间为了某种共同的行政上的目的，将各自的全部或局部区域合并成履行某一特别职能的管理区，设立独立的管理机关，使之成为一个特别区。

3.2 日本

日本与我国一样，是单一制国家，但它是典型的三级政府架构：中央为一级，都道府县为一级，市町村为一级。都道府县和市町村作为地方自治团体在法律地位上是平等的，但因都道府县包含了市町村，行政地位实际上要高于市町村。截止到1990年底，全国共有1都（东京都）、1道（北海道）2府（京都府和大阪府）、43县、655个市、2001个町、589个村。

在日本，地方公共团体又称地方自治体，分为普通地方公共团体和特别地方公共团体。前者包括都道府县及市町村，这是地方公共团体的主要部分；后者包括特别区、地方公共团体合作社、财产区、地方开发事业团。

都道府县与市町村作为地方政府，被称为普通地方公共团体，这两级地方

政府的划分非常明显地体现在公共产品供给的不同上。

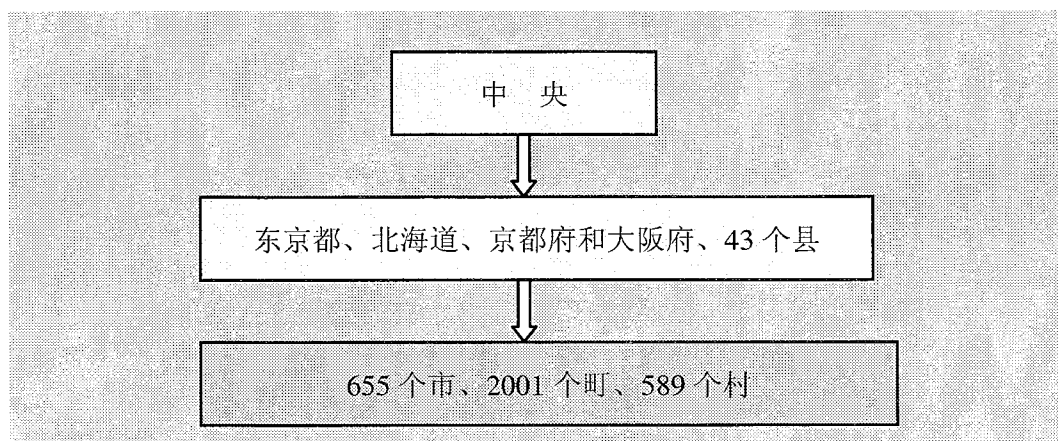


图 3-2 日本政府层级示意图

市町村处理与居民生活密切相关的诸多事务，如印鉴证明、中小学的设置和管理、自来水和下水道的设置、消防、国民健康保险、征收居民税等事务。市必须设置福利事务所，町村可设置福利事务所，没有设置福利事务所的区域的有关事务由都道府县管理。

都道府县主要处理4类事务：（1）广域事务，如制定地方综合开发计划、治山治水、开发能源、建设及管理道路、河流、运河、下水道及其他公共设施等；（2）统一事务，如贯彻义务教育、保护文化财产、医药卫生、调整劳动争议及劳动关系、发放和管理营业许可证等；（3）联系调整事务，如国家与市町村间的联系、设定市町村处理事务的一般基准、裁决审查请求及其他不服申请等；（4）补全事务，即市町村无力单独实施的事务，如设置高中、成人学校、研究所、考场、图书馆、博物馆、体育馆、美术馆、物品陈列所、医院及其他保险医疗设施等。上述事务中，市町村有能力处理的事务则为市町村的事务，其他则作为都道府县的事务。

普通地方公共团体设一院制的议会为议事机关和居民代表机关。町村可不设议会，而以条例设置有选举权者参加的总会代替。议会根据需要设常任委员会和特别委员会，前者为常设机关，后者为临时机关。议会的权限主要有以下5类：议决权、选举权、对执行机关的监督权、表明意见权、自律权。

普通地方公共团体的执行机关在设置上采用多元主义，即主要由普通地方

公共团体首长和行政委员会及委员共同构成。普通地方公共团体首长在都道府县称知事,在市町村称市长、町长、村长。首长由居民直接选举产生,实行独任制。每届任期4年。在首长之下设内部事务组织和办事机构,前者主要处理内部事务,后者受首长委托分掌属于首长的职权。普通地方公共团体的执行机关除首长外,还有各种行政委员会及委员。各地方公共团体根据法律必须设置教育委员会、选举管理委员会、人事委员会、监查委员会。此外,都道府县必须设公安委员会、地方劳动委员会、收用委员会、海区渔业调整委员会、内水面渔场管理委员会,市町村必须设置农业委员会、固定资产评定审查委员会。委员为非常任职。

地方公共团体内还设农业协会、森林协会、渔业协会、消费者协会、商会等产业经济团体,养老院、幼儿园、红十字会等社会福利团体,青年团、妇女会、教育会、体育会等文化教育团体等。

3.3 德国

德国乡镇作为地方自治单位,在法律性质上不属于州政府的下级行政机构,而是组成县的各个村镇地区的自治团体。在公法上它是一个独立的法人社团,在法律范围内享有完全的自治权。

从乡镇的职能来看,它有权处理“一切地方公众事务”。如文教方面,乡镇自我经营和管理戏院、博物馆、幼儿园和小学。在体育和卫生方面,各乡镇有保健站、游泳池。在公益事务方面,乡镇履行的义务有街区清理、水道修理、社会救济等。乡镇行政开支与管理活动的资金来源,主要依靠州和县(或市)的拨款,除行政拨款外,还有居民上交各种税款中的一部分配额归乡镇使用。当然,乡镇在管理活动中收取的各种费用也是一项收入。另外,乡镇投资的项目收入也是一项重要的资金来源。

从乡镇自治组织的形式来看,乡镇代表大会(或称乡民代表会议)是民选的权力机关。一般学者都将德国乡镇自治组织的类型分为3种。

第一种是行政会议制,这是一种立法机构为主导的形式。立法机构是一个民选的委员会,它是乡镇的权力机关,由它选任和决定负责行政事务的行政会议,并负责监督行政工作。乡镇长当然作为行政会议的发言人可以参加立法委员会的会议,但乡镇长并非是立法委员会的当然主席。

第二种是乡镇长为主导的类型，它与第一种类型不同，乡镇长是乡镇立法机构的当然主席，同时乡镇长又是行政机构的首脑。属于立法和行政相对结合的制度。这个类型中，乡镇的权力机关是乡镇代表会议，它是一个由居民直接选举的代表机构。乡镇代表会议的决定由以乡镇长为首的行政机构负责执行。

第三种类型被称为双轨制类型。乡镇的权力分属于两个单位，乡镇代表会议与乡镇长为一个单位，具体务实的乡镇总长则为另一单位。乡镇长由各镇代表会议选出，他的主要职责不是领导镇的行政事务，而是出任乡镇代表会议的主席，并作为乡镇的礼仪上的代表。乡镇行政事务是由乡镇总长具体经管，他是行政首长。他一般由乡镇代表会议选任或委派，他应参加乡镇代表会议，但没有投票权，他只执行代表会议的决议，但当他认为乡镇代表会议的决议不合法规时，他有权反对。

3.4 国外乡镇管理体制的启示

美日德等发达国家农村的管理制度经过长期发展，是比较规范和成熟的。对比我国目前的乡镇管理体制，有以下几方面值得借鉴。

一是政府层级少。从管理学的角度分析，这些国家的行政管理体系趋向于扁平结构，从农村基层政府到中央政府，中间只有州（日本为县）一级。而我国从基层的乡镇政府到中央政府中间有省、市、县三级。政府层级少，不仅提高了行政效率，而且缩小了政府规模，减少了政府的财政支出。

二是民众对地方事务的参与程度高。这三个国家的农村基层政权基本都是自治性质。普通民众通过乡（镇）民代表大会或议会等组织和渠道体现出公民权力对行政权力的监督制约。另外，农村的公民社会组织比较发达，体现出在乡镇治理方面的多主体、多权威特征。

三是乡镇一级政府在公共产品的供给上，权责明确，区域性特征、服务性特征明显。基层政府基本不承担全国性或跨区域性的公共产品供给。美国在提供跨区域公共产品方面设立特别区的做法，尤其值得借鉴。

综合上述特点，我们发现，美日德等国农村基层管理制度的本质特征可以概括为两个字：民主。即在一个相对较小（特别指面积、人口及其流动性）的区域内，辖区内的公民及其组成的公民组织在区域性公共产品的供给和公共服务的决策方面拥有较大的自由度，相对于基层政府，他们甚至拥有更大的权力

空间。那么，在借鉴国外乡镇管理体制时，就可能存在这样一种疑问，即：不同政治制度的国家之间，其政府的管理体制是否具有借鉴意义？要回答这个问题，我们首先必须正确理解民主的概念。王绍光在《有效的政府与民主》一文中，对民主的概念进行了重新阐释，他认为，民主具有两种形式，一种是作为一种政治体制的民主，这是现今大多数人对民主的理解，另一种是作为一种管理形式的民主^①。我们对美日德等国农村基层管理体制的借鉴，正是指对他们作为一种管理形式的民主意义上的借鉴。我们还注意到，中外各国农村基层管理体制的互相借鉴，还基于他们共同具有的在农村社会所特有的相同点（这些相同点同各自的城市社会有鲜明的差异）。我们看下表。

表 3-1 中外各国农村社会的共同点

地理环境特点	区域固定 面积较小
人口统计学特点	相同种族 流动性小 人群相对固定，相对其他区域人群独立性强
文化传统特点	相同的文化观念、价值观念、心理和偏好 乡土观念强，对本乡土较强的归属感和责任感 彼此熟识
生产生活方式特点	相似的生活方式 相似的工作性质、工作时间和工作时段

托克维尔在分析美国新英格兰乡镇的管理体制时，感叹乡镇体制似乎直接出于上帝之手。笔者认为，正是各国农村社会的这些客观存在的基本特点使然。中国农村社会亦是如此。实际上，几千年来，中国社会一直有皇权止于县的传统。在中国古代农村社会，基本上处于以乡绅为主导的自治状态，无论王朝如何更迭，这种自治状态维系着中国农村社会的稳定和生产生活的延续。从宗教、教育、农业生产到生活娱乐，这些公共产品基本上都是由本区域自行组织和供给的。中外农村社会这些共性的历史和特征，使我们完全可以将国外农村基层

^①胡鞍钢、王绍光、周建明主编：《第二次转型：国家制度建设》，第317页

管理体制的一些有益的经验吸收运用到我们农村公共管理体制的变革之中。当然，在学习借鉴国外经验时，我们不能照抄照搬，必须结合中国的国情和时代特征，有选择、有甄别地加以运用。这一点，将会在新制度的设计中具体体现。

第4章 农村税费改革对乡镇公共管理体制的影响

2000年6月,中共中央、国务院发布的中发[2000]7号文件《中共中央、国务院关于进行农村税费改革试点工作的通知》标志着我国农村税费改革揭开了序幕。这次改革被誉为“中国农村的第三次革命”,是我国农村继土地改革、联产承包经营之后的又一次重大改革。其根本目的是减轻农民负担,规范农村税费制度。本论文之所以讨论农村税费改革的问题,是因为税费改革后,对现行农村公共管理体制产生了重大的影响,最显著的影响就是乡村两级财政收入大幅度下降。从第二章的分析中,我们看到,财政紧张正是现行乡镇管理体制的主要制度缺陷,而税费改革使得这一制度缺陷更加凸显。更令笔者感到忧虑的是,当今存在这样一个认识误区,认为税费改革是解决我国现阶段农村问题的治本之策。通过本章的分析,我们可以看到,税费改革只是缓解农民负担过重的一种暂时性的“退烧”式疗法,它远不是什么治本之策;而且,由于税费改革的推出,农村公共管理体制改革已到了刻不容缓的时刻。解决中国的农村问题,还需要中国农村的“第四次革命”。

4.1 农村税费改革基本情况介绍

这次税费改革的内容被高度概括地称为“三个取消,一个逐步取消,两个调整 and 一项改革”:即取消屠宰税,取消乡镇统筹款,取消教育集资等专门面向农民征收的行政事业性收费和政府性基金;用三年的时间逐步减少直至全部取消统一规定的劳动积累工和义务工;调整农业税政策、调整农业特产税征收办法,规定新农业税税率上限为7%;改革村提留征收和使用办法,以农业税额的20%为上限征收农业税附加,替代原来的村提留。建立一个以农业税、农业特产税及其附加,以及村级“一事一议”筹资筹劳为主要内容的农村税费制度框架。

1、取消乡统筹费、农村教育集资等专门面向农民征收的行政事业性收费和政府性基金、集资。取消乡统筹费后,原由乡统筹费开支的乡村两级九年制义务教育、计划生育、优抚和民兵训练支出,由各级政府通过财政预算安排。修建乡村道路所需资金不再固定向农民收取。村级道路建设资金由村民大会民主协商解决,乡级道路建设资金由政府负责安排。农村卫生医疗事业逐步实行有偿服务,政府适当补助。取消在农村进行教育集资。中小学危房改造资金由财

政预算安排。所有专门面向农民征收的行政事业性收费、政府性基金和涉及农民的集资项目，要一律取消。

2、取消屠宰税。

3、取消统一规定的劳动积累工和义务工。为了减轻农民的劳务负担，防止强行以资代劳，农村税费改革后取消统一规定的劳动积累工和义务工。村内进行农田水利基本建设、修建村级道路、植树造林等集体生产公益事业所需劳务，实行一事一议，由村民大会民主讨论决定。村内用工实行上限控制。除遇到特大防洪、抢险、抗旱等紧急任务，经县级以上政府批准可临时动用农村劳动力外，任何地方和部门均不得无偿动用农村劳动力。试点地区取消统一规定的劳动积累工和义务工的具体步骤由当地党委、政府根据实际情况决定，可以一步到位，也可以逐步取消。

4、调整农业税政策。农业税按照农作物的常年产量和规定的税率依法征收。常年产量以1998年前5年农作物的平均产量确定，并保持长期稳定。调整农业税税率，将原农业税附加并入新的农业税。新的农业税实行差别税率，最高不超过7%。农民承包土地从事农业生产的，计税土地为第二轮承包用于农业生产的土地；其他单位和个人从事农业生产的，计税土地为实际用于农业生产的土地。计税土地发生增减变化，农业税应当及时进行调整。现行农业税减免政策基本维持不变。

5、调整农业特产税政策。按照农业税和农业特产税不重复交叉征收的原则，对在非农业税计税土地上生产的农业特产品，继续征收农业特产税。对在农业税计税土地上生产的农业特产品，可以由试点地区省级政府决定只征收农业税或只征收农业特产税；也可以决定在农业特产品集中产区只征收农业特产税，在其他地区只征收农业税。

6、改革村提留征收使用办法。村干部报酬、五保户供养、办公经费，除原由集体经营收入开支的仍继续保留外，凡由农民上缴村提留开支的，采用新的农业税附加方式统一收取。农业税附加比例最高不超过农业税正税的20%，具体附加比例由省级和省级以下政府逐级核定。用农业税附加方式收取的村提留属于集体资金，实行乡管村用，由乡镇经营管理部门监督管理。村内兴办其他集体生产公益事业所需资金，不再固定向农民收取村提留，实行一事一议，由村民大会民主讨论决定，实行村务公开、村民监督和上级审计。对村内一事一议的集体生产公益事业筹资，实行上限控制，每人每年不超过15元。

按照此方案,农村税费改革的关键是农民负担下降后,基层的财政困难如何解决。根据国务院税费改革工作小组办公室的统计数字,1998年农民的税费总额1224亿元,包括了农业税、附加税、特产税、屠宰税、三提五统(即乡统筹、村提留)、教育集资以及以资代劳款、地方行政性收费。其中农业税300亿元,乡统筹、村提留共约为600亿元,余为其他费用。税费改革,把农业税税率定为7%,附加上限定为20%,就是要把改革前的农业税费负担水平调整到8.4%,原来300亿元的农业税调整后加上新的农业税附加为480亿元左右;把其他乡统筹、村提留的600亿元和乱收费一律减掉。经这样的初步测算,试点地区的县乡政府将产生700亿至800亿元的资金缺口。除中央财政拿出200亿到300亿元补贴困难省、区、市的农村,还余400亿到500亿元缺口。

按照国务院的部署,农村税费改革于2000年4月率先在安徽全省进行试点。从改革前后的统计数字对比看,农民负担下降比较明显。全省农民总的税费负担37.61亿元,比改革前同口径税费负担49.25亿元减少11.64亿元,减负达23.6%。加上取消屠宰税和农村教育集资,全省农民总税费负担减少16.9亿元,减幅达31%^①。但问题也随之暴露出来,基层财政收入剧减。据安徽省测算,改革后,全省减收13.11亿元,平均每个县减收多达1542万元。其中,乡镇减收10.41亿元,村级减收2.7亿元。2000年,中央财政最终向安徽提供了11亿元的专项转移支付。2001年这个数字又增加到17亿元,比安徽最初上报的7亿元整整多出10亿。可以说,中央为推动安徽的试点支付了巨大的成本。

尽管如此,在安徽省试点的基础上,国务院办公厅还是于2002年4月发布了《关于做好2002年扩大农村税费改革试点工作的通知》。把农村税费改革试点扩大到20个省(自治区、直辖市)。试点省份分为两类,一类是河北、内蒙古、黑龙江、吉林、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏16个省市(自治区),中央财政将向其分配专用于税费改革的转移支付资金;另一类是上海、浙江、广东等沿海经济发达省(直辖市),它们不享受中央转移支付资金,可以自费进行扩大改革试点。——这意味着农村税费改革事实上已经超越局部试点的范围,开始演变为具有全国性的改革探索。

与扩大试点相配套的是,中央财政预算对2002年农村税费改革试点新增专

^①任波:《农赋之变》,《财经》,2002年第15期, <http://finance.sina.com.cn/g/20020806/1452240853.html>

项转移支付资金 165 亿元,再加上 2001 年对安徽全省以及其他省份给予的专项转移支付,共 245.1 亿元。这个数字已超过所有试点地区改革前农业税收入的总和,可谓前所未有^①。

据国务院的农村税费改革方案,全面推开改革后,中央财政每年向地方转移支付 200 亿元。根据改革前各地上报负担数据的测算,这个额度正好可以适当补偿改革带来的财政缺口。但最终在决定转移支付的分配时,各地上报的数据纷纷超过预计,个别省份甚至上报了 120 亿元的额度。这是决策层始料不及的。

到 2003 年,从财政部对农村税费改革的初步评估看,改革已取得了阶段性的成效,农民减负的效果是比较明显的。2003 年,全国税费改革农村试点省份扩大到 20 个,试点地区的农业人口约 6.2 亿,占全国农业人口的四分之三以上。农民负担明显减轻,农民减负率一般都在 30%左右^②。根据国家统计局对全国 31 个省、自治区、直辖市 6.8 万个农户的抽样调查,2002 年农民人均税费负担 78.7 元,比 2001 年减少 12.5 元,下降 13.7%,税费负担下降直接拉动农民收入增长 0.5 个百分点^③。但农村基层政府财政困难的问题却未能解决,中央政府每年 200 多亿的转移支付只是杯水车薪,这已成为困扰我国农村税费改革成功与否的第一大隐患。

为解决上述问题,国务院于 2003 年六月发布了国办发[2003]50 号文件《国务院关于全面推进农村税费改革试点的意见》,提出了税费改革要做到“三个确保”:确保改革后农民负担明显减轻、不反弹,确保乡镇机构和村级组织正常运转,确保农村义务教育经费正常需要。主要措施:

一是乡镇机构和村级组织要通过精简机构,转变职能,减少财政供养人员,大力压缩开支,确保正常运转。调整和完善县乡财政体制,乡镇财政首先要保运转,本级财力不足的,上级财政要加大转移支付力度。对财政收入规模较小的乡,可由上一级财政统筹安排其必要的开支。加强村级组织建设,完善村民自治制度,大力压缩村级开支。在此基础上,村级三项费用不足部分,财政要

^①赵阳:《关于 2002 年农村税费改革试点的成效、问题与建议》,《中国经济时报》,2003 年 2 月 21 日,第 5 版

^②《我国四分之三的农业人口在税费改革中受益》,新华网,
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/06/content_1111336.htm

^③《抽样调查结果显示去年农民人均纯收入 2476 元》,千龙新闻网,
<http://finance.qianlong.com/26/2003-3-9/180@720308.htm>

给予适当补助。不得把经费缺口留在基层。

二是改革后农村义务教育的投入，要确保不低于改革前乡统筹费中的农村教育附加。要将农村中小学教师工资发放工作上收到县，设立教师工资专户，按国家规定标准及时足额发放；农村中小学正常运转所需公用经费的不足部分，由县级财政给予补助；建立健全农村中小学正常的危房改造资金保障渠道，省级财政从农村税费改革专项转移支付资金中，每年安排一定资金用于学校危房改造，确保师生安全。加快推进农村义务教育管理体制改革，精简教师队伍，调整教育布局，提高教学质量。

三是各地区要暂停向农民收缴农村税费改革前的税费尾欠。对农民历年形成的农业税收及符合政策规定的乡统筹和村提留费尾欠，采取先挂账的办法，待农村经济进一步发展、农民承受能力明显增强后再作处理。

以上要求如何落实，特别是乡村组织如何精简机构，压缩开支，乡村财政缺口如何弥补，将是农村税费改革后的一项长期而艰巨的任务。

4.2 税费改革后现行乡镇公共管理体制的制度缺陷更加凸显

在上一节的介绍中，我们已经看到，农村税费改革后，试点地区的县乡政府将产生 700 亿至 800 亿元的资金缺口。除中央财政拿出 200 亿到 300 亿元补贴困难省、区、市的农村^①，还余 400 亿到 500 亿元缺口。这无疑使原本就举步维艰的乡镇财政更加虚弱不堪，税费改革后，基层政府的正常运转缺乏现实的财政保障。

笔者对 M 县 G 乡税费改革后的财政状况进行了深入调查。下表是该乡税费改革前后财政收入比较。

^① 温家宝总理在十届人大二次会议上作的政府报告中指出，为支持农村税费改革，2004 年中央财政将拿出 396 亿元用于转移支付。但这也仅只有县乡政府资金缺口的一半。

表 4-1 税费改革前后 G 乡财政收入比较

(单位: 万元)

税费改革前 (2001 年)		税费改革后 (2002 年)	
项目	金额	项目	金额
1、地税	184.55	1、地税	179.28
2、农业税	52.07	2、农业税	184.05
3、农业特产税	135.76	3、农业税附加	36.81
4、耕地占用税	4.80	4、耕地占用税	5.24
5、契税	1.20	5、契税	1.20
6、乡五统	132.33	6、税费改革转移支付	110.00
7、其他收费集资	126.82	7、其他	2.56
8、合计	637.53	8、合计	519.14
9、扣除: 体制上解	179.50	9、扣除: 体制上解和 农业税附加	216.31
10、实际可用资金	458.03	10、实际可用资金	302.83

从上表中, 我们看到, 该乡税费改革后财政收入减收 155.2 万元。笔者问及该乡减收后如何平衡预算, 该乡负责人说, 有这么几个办法:

一是削减公共事业开支。税费改革前, 每年收费集资 100 多万元, 其中一半用于乡村道路、打井、办电、校舍建设和维护等, 另一半弥补办公经费的不足。税费改革后, 这项收入没有了, 这些公共事业也就不办了。

二是扣留应该给村的农业税附加。农业税附加替代了原来的村三提, 应归村支配, 用于村干部工资、村公益事业, 平均每村 3 至 4 万元。由于是村帐乡管的体制, 更重要的是乡对村拥有很大的制约权力, 乡镇将此款截留, 村也是敢怒不敢言。

三是出售一些乡镇公有资产。乡镇一般多少都有一些公有资产承包给个人或企业经营, 这部分收入属于乡里的小金库, 一般一年有 10 万元左右, 作为招待开支以及其他财务不能处理的开支。由于税费改革后, 乡里财政收入减收较多, 10 万元承包收入只是杯水车薪, 只能出售一些资产以弥补经费不足。2002 年出售资产的收入大概有 50 多万。当问及资产都买完了, 以后怎么办, 回答是

乡里的资产还能卖几年，以后谁接任谁负责吧，总之，现在日子过得去。

四是想一些别的办法筹集点资金。具体办法乡干部不愿细说，估计是绕着政策边变相收费。

那么，村一级收入情况怎样呢？实际是，乡里日子不好过，村里就更艰难。该乡某村 2001 年村提留收入是 3.6 万元，该村村干部报酬、办公经费、五保户供养和村里的一些公共公益每年需 3 至 4 万元，勉强度日，税费改革后，农业税附加收入降到 2.38 万元，这部分钱乡里还要截留，更难办的是，由于各种原因，农业税实际上不能收足，由于农业税是上级部门下达的硬性任务，必须保证完成，否则关系到乡村干部的个人前途，因此，还要用一部分农业税附加来填补农业税的不足，该村 2002 年从附加税中拿出了 2600 元来完成农业税任务。在这种情况下，村级组织如何生存呢？办法同乡里的大同小异，无外乎是村里的公共公益事业不办，再就是向村民偷卖宅基地，每块收入 3000 至 5000 元不等。考虑到村里财政困难，还有乡村两级施压，只要不是太出格或是有人向上捅，土地部门只能睁一只眼闭一只眼，甚至，一些土地部门为了自身多创收，对偷卖的宅基地罚些款，也就成为合法的了。

税费改革规定，禁止对农民收费进行公共事业建设，采取“一事一议”的制度。实际运作情况怎样呢？笔者在对 M 县的调查中发现，从 2002 年税费改革至今，该县 200 多个行政村没有一例“一事一议”成功的范例，问及原因，乡村干部介绍，一是形成决策难。“一事一议”所议内容虽然都是和农民切身利益相关的集体和公益事业，是广大村民的共同利益，但不一定就是每个村民的利益。如某村村东有一水塘，水已干涸，成了垃圾堆放场，夏季下雨后，蚊蝇滋生，臭气熏天，2002 年，全县搞村一级的卫生综合治理活动，原计划收费对其及周边进行清理整治，需 1 万多元。但由于进行税费改革，不准再对农民收费，只好进行“一事一议”，每人需交 10 元左右。紧临水塘的村民愿意集资，可远离水塘的村民不愿意。还有一些村民认为，这些垃圾主要是几个办纸面石膏板厂（该村的主要产业）、果品加工厂的个体户倾倒的，他们应该多出钱。总之，由于意见不统一，迟迟未清理，后来，县里检查验收，村干部实在没法对上交代，只好偷卖了几块宅基地，筹款清理了垃圾，修整了水塘。二是受筹资限额限制，稍大一点的公共事业根本办不了。税费改革的政策规定“一事一议”资金的筹集严格实行上限控制，每人每年不得超过 15 元，这对兴办某些实事只是杯水车薪。如某村有 2100 人，2003 年计划翻修东西两条出村的公路(8.5

公里沥青路面), 资金概算 90 多万元, 一事一议决定每人筹资 15 元, 共计 3.15 万元, 即使全部收齐, 仅相当于公路投资的 3.5%。

从全国范围看, 情况基本如此。如四川省广安市, 税费改革后, 2001 年全市乡镇一级向农民收取的农业税收收入为 13447 万元, 比改革前的 2000 年减少 23854 万元, 乡均减收 133 万元。但由乡镇政府负担的支出项目并未减少, 导致乡镇财力缺口巨大, 收支难以平衡。村这一级情况也是如此, 改革后, 全市农业税附加和特产税附加收入为 2689 万元, 比改革前的村提留收入减少 4194 万元, 减少 61%。从湖北南漳县情况来看, 税费改革后财力增减变化如下: 一是取消乡统筹等面向农民征收的行政事业性收费和政府性基金, 取消农村教育集资等涉及农民和政府性集资, 取消屠宰税, 全县减少财力 2438.2 万元; 二是调整农业税政策, 全县乡镇可增加财力 2286 万元; 三是调整特产税政策, 实行据实征收, 全县乡镇减少财力 1710.23 万元; 四是改革村提留的征收和使用办法, 全县乡镇减少财力 1904.57 万元。以上几项因素综合起来, 全县乡镇将净减少财力 3767 万元, 如果加上改革前“卡外”负担近 8000 万元, 合计将减少财力 11767 万元, 相当于南漳县 2000 年度财政收入的总量(2000 年南漳县财政总收入为 11810 万元)。浙江省台州市税费改革后, 县和乡镇的财政收入大大减少。如龙游县实行税费改革后, 全县村提留由 2000 年的 830.4 万元减少为 21 万元, 减少了 809.4 万元, 加上取消的乡统筹 869.36 万元, 仅两项统计, 乡镇实际减收达 1678.76 万元, 平均每个乡镇减收 70 多万元。山东的一个调查显示, 烟台、威海、日照、临沂、泰安等地农村税费改革后, 每个乡镇减少在 25 万元到 84 万元之间。2002 年河北省在遵化、沙河等 12 个县进行了农村税费改革试点, 12 个试点县总计减少收入 1.1 亿元, 试点县村均收入仅 1.4 万元。乡镇财力的大幅减少, 对本已超负荷运转的乡镇财政来说, 无疑于雪上加霜, 对乡镇基层政权的运转、社会各项事业和乡镇经济的发展, 都将产生严重的冲击和影响。

从以上介绍中, 我们看到, 税费改革后乡村两级财政收入减幅较大, 而由于乡镇机构改革还未启动, 乡村支出没有相应减少, 因此, 原本捉襟见肘的乡村财政更加恶化, 加上乡镇政府职能没有根本性的改变, 事权和财权不对称的状况依旧, 农村税费改革没有从根本上实现对现行乡镇公共管理体制的制度性纠错, 农村公共产品异化的问题依然是一个潜在的隐患, 一旦被税费改革暂时在表面上掩盖起来的现行乡镇公共管理体制的制度性缺陷积累到一定程度, 公共产品异化的问题将更加猛烈的爆发出来。其具体表现就是农村的乱收费、乱

集资、乱罚款将再度猖獗，农村税费改革跌入黄宗熙定律的怪圈。据农业部统计，即使在税费改革刚刚铺开的 2002 年，全国对农民征收的收入总量为 1779 亿元，其中农（牧）业税和农业特产税收入为 335 亿元，占总量的 18.8%，而其他各项收费达到 1444 亿元，占 81.2%^①。陈桂棣、春桃的新作《中国农民调查》为我们提供了很多税费反弹的生动事例。在最早开始税费改革的安徽省，在 2002 年涉农收费专项检查中，发现有些地方收费的项目少则十几项、几十项，多则又是上百项；收费的部门已经涉及到了教育、土地、司法、民政、供电、财政、税务、工商、卫生、公安等等；收费的内容也涉及到上学、建房、结婚、生老病死、出售农副产品等。他们将其称为全面的“死灰复燃”^②。

4.3 对税费改革的简要评论

我国从 2000 年开始进行的税费改革从减轻农民负担的角度看，在近期内确实收到了明显的成效，受到了广大农民的欢迎，这一点，在前文已做了介绍，在此不在赘述。但我们必须看到，这次税费改革的局限性，特别是由于未触及到农村基层公共管理体制的变革，使得税费改革只是一次治标意义上的变革。从本文研究的视角来看，这次税费改革至少对今后农村的发展留下了以下隐患：

一是没有解决农村基层政府财政困难的问题，反而是基层财政更加恶化^③。这次税费改革的一个突出问题是改革的成本大部分是由困难重重的县乡财政承担。这是这次税费改革中一个非常令人担忧的隐患。乡镇财政困难是导致农民负担过重的一个根本性因素，从方法论的角度来看，解决农民负担过重，应该先从解决农村基层政府财政困难开始，而我们这种颠倒因果的解决问题的办法，只是暂时掩盖了矛盾。如同一个人因为有了炎症体温升高，我们的用药方向不是消炎，而是降温，只会使病人的病情更加恶化。我们可以把这次国家用猛药治理农村三乱问题的税费改革称为“退烧”式疗法。

二是农村基层政府事权与财权不对称的状况依然存在，公共产品供给主体依然错位。从前面的分析中，我们看到，导致农村基层政府财政困难的主要原

^①王连山、王家永：《农村乱收费的成因透视及对策分析》，《经济研究参考》，2003 年第 8 期，第 40 页

^②陈桂棣、春桃：《中国农民调查》，北京，人民文学出版社，2004 年版，第 438 页

^③温家宝总理在十届人大二次会议上作的政府报告中提出要继续推进农村税费改革。从 2004 年起，平均每年降低农业税率 1 个百分点以上，五年内取消农业税。全国县乡将减收 70 亿元。上级政府给 M 县确定的任务是降低 3 个百分点，据测算，该县将减收 1500 多万元。

因有两个，其一是政府规模过大，消耗了很大一部分财政资源，其二是基层政府承担了很多无力承担的公共产品供给责任。但这两个问题一个也没有解决，税费改革的前景令人担忧。农村税费改革后，我国农村制度外筹集资源的“口子”被堵上了，农民负担也切实降了下来，但是，乡镇机构人员却减不下来，“吃饭财政”依然如故，很多乡镇甚至连基本的九年制义务教育经费都难以保证，这就使得农村公共产品的供给矛盾更为突出。

三是取消各项农村收费，将导致农村公共产品供给不足和低效。根据公共产品理论，对于准公共产品，适当收费是有效率的。实践中，在美英等西方发达国家，在农村均存在对公共产品的收费制度。我国农村收费集资过重的问题，并不是收费制度本身的问题，而是收费制度具体实施中的问题。这次税费改革取消收费的做法存在着明显的逻辑错误：如同一个患有足疾的人将过错归罪于有脚，不是去治疗足疾，而是将脚砍掉了事。我们在农村实施的这种“断足”式改革将后患无穷^①。

^①张要杰认为，税费改革后的乡镇财政运转困难大大降低了其供给公共物品的能力。尽管中央财政向试点地区提供了相当一部分转移支付，但是不足以应对农村庞大的公共物品需求。另外，税费改革前通过制度外财政筹集的公共资源毕竟还是提供了一部分公共物品，而税费改革则将这一“口子”完全堵死，“一事一议”也难以负担起提供公共物品的重任，农村公共物品的供给极有可能陷于完全停滞的局面。张要杰：《构筑税费改革后的农村公共产品供给新机制》，《中国经济时报》，2003年2月21日，第4版。

第5章 纠错对策：建立新的乡镇治理模式

从前面几章的研究分析中，我们看到，现行的乡镇公共管理体制存在着明显的制度缺陷：政府层级过多，乡镇作为一级政权缺乏稳定的财政源泉，事权与财权不对称，乡镇财政支出压力巨大，乡镇政权为了生存，最终导致了农村公共产品异化。税费改革并不能从根本上解决公共产品的异化问题，只有对现行的乡镇公共管理体制进行彻底的改革，才能从制度上对公共产品异化进行纠错。

本章的主要任务，就是针对前述问题设计新的乡镇治理模式。总结归纳前面几章的分析结论，笔者认为，新的制度设计必须遵循以下原则：

一是必须实现从传统意义上的统治向现代意义上的治理转变。

二是必须能够弥补各利益主体相互制约“链条”上的“断链”环节，达到各利益主体相互制约的有效均衡。

三是必须达到乡镇公共产品供给者在事权与财权上的平衡。

原则一要求我们在设计新的乡镇公共管理体制时，应该充分运用现代治理理论的研究成果，充分借鉴国外乡镇的管理经验，在我国农村社会，重新进行权力分配，由政府主导的单权威统治向多权威治理转变；原则二要求我们要平衡农村社会各利益主体、各权威主体之间的制约关系，以保持他们在公共产品供给和公共事务管理方面的有效合作，针对制约“链条”上的“断链”环节，在制度设计时，着重加强农民对其他利益主体的制约力量；原则三要求我们要以解决乡村财政危机为核心，重新划分公共产品供给任务，构筑新的农村公共产品供给格局。

综合以上原则和要求，本研究提出构筑新的乡镇治理模式的设想：撤销乡镇一级政权，重新分配公共权力。将国家的基层政权单位收缩到县一级，县政权直接或通过派出机构履行法定的公共管理和公共服务职能；同时，构筑以乡（镇）民自治委员会为基本架构的自治组织及其运行制度，实行乡镇自治，建立起规范的农民利益表达和保护机制；改革现行的农村公共产品供给制度，合理划分公共产品的供给责任，由过去的政府单主体供给变为政府、自治组织和其他组织合作的多主体供给。以上内容可以归纳为：撤政减人，分权分责，民主自治，均衡制约。

5.1 撤销乡镇政权，重新分配公共权力

用一个国家的财政资源去养活五级政府，在世界主要国家中，中国的这种情况可以说是独一无二的。各级财政困难尤其是基层财政困难，在我国已是一个不争的事实。是由于国家汲取财政能力弱而导致的，还是由于客观上现有的抑或是潜在的财政资源根本就无力承担呢？胡鞍钢、王绍光曾对国家汲取财政能力进行过深入研究，他们在分税制改革之前研究的结论是中国政府汲取财政能力低下^①，那么，在当时，我们可能对此问题无从判断。分税制改革后，国家汲取财政的能力（包括中央政府和地方政府）不断增强，1986-1990年，我国GDP年均增速7.9%，同期财政收入年均增速也只有7.9%，1991-1995年GDP年均增速12.0%，同期财政收入达到16.3%，而1996-2001年，GDP年均增速8.1%，同期财政收入年均增速高达17.5%^②。如果是由于国家汲取财政能力低下而导致无法养活五级政府，那么，按照分税制改革后，国家汲取财政能力不断提高的推理逻辑，各级财政的日子应该是越来越好过，至少不会是越来越窘迫。事实正好相反，地方财政尤其是县乡财政的日子却是日益艰难。对这一奇怪事实，可以用胡鞍钢、王绍光在《中国国家能力报告》中提出的一个观点来解释的，即各种国家能力相互影响，相互作用，一种能力的下降就会影响另一种能力的下降；一种能力提高又会影响另一种能力提高^③。国家汲取财政能力的提高，使得其他能力（如调控能力、合法化能力、强制能力等）不断水涨船高，其背后隐藏的 logic 就是，在我国，要充分有效地实现其国家能力，凭借其拥有的财政资源就无法养活五级政府，否则，就会影响国家能力的充分实现。在第二章的分析中，我们已经指出，由于各级政府财政普遍困难，各级政府为争夺有限的财政资源进行博弈就成为一种必然存在，在这个博弈过程中，谁拥有的公共权力资源丰富，谁就处在有利的位置。乡镇作为中国最底层、公共权力资源最贫瘠的一级政权，自然就成为输家。中国现有的财政资源养不活五级政府的矛盾，也就集中地体现在乡镇财政的窘迫上。这里可能还有一种选择，就是能否在保留乡镇政权的前提下通过精简乡镇机构和人员来缓解乡镇的财政压力呢？答案是否定的。对这一方案无须论证，只要回顾我国历次的乡镇机构改革即可。上世纪八十年代以来，我国乡镇经过多次机构改革，可是始终没有走出精简-膨

^① 王绍光、胡鞍钢：《中国国家能力报告》，沈阳，辽宁人民出版社，1993年版，第7页

^② 数据来源：《中国统计年鉴》（2002），中华人民共和国国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn/>

^③ 王绍光、胡鞍钢：《中国国家能力报告》，第9页

胀-再精简-再膨胀的怪圈，究其原因，历次改革，都是同一级政府内设机构的撤并或新建，是一种“平面式”改革；涉及政府层级减少的“立体式”改革还没有。因此，撤销乡镇政权，将我国的五级政府缩减为四级，就成为缓解财政压力的唯一的现实的选择。

撤销乡镇政权，实行乡镇自治，就必然涉及到公共权力资源在政府组织、乡镇自治组织和农村公民社会组织三者之间的重新分配，笔者提出如下的分配方案：

第一，政府组织权力。县政权及其在乡镇派出机构的权力和职责：保障原乡镇行政区域内宪法、法律、行政法规等的遵守和执行；保护公私财产、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；用于弥补市场失灵的政府的经济职能；以县政府为公共产品供给主体的农村公共产品供给。

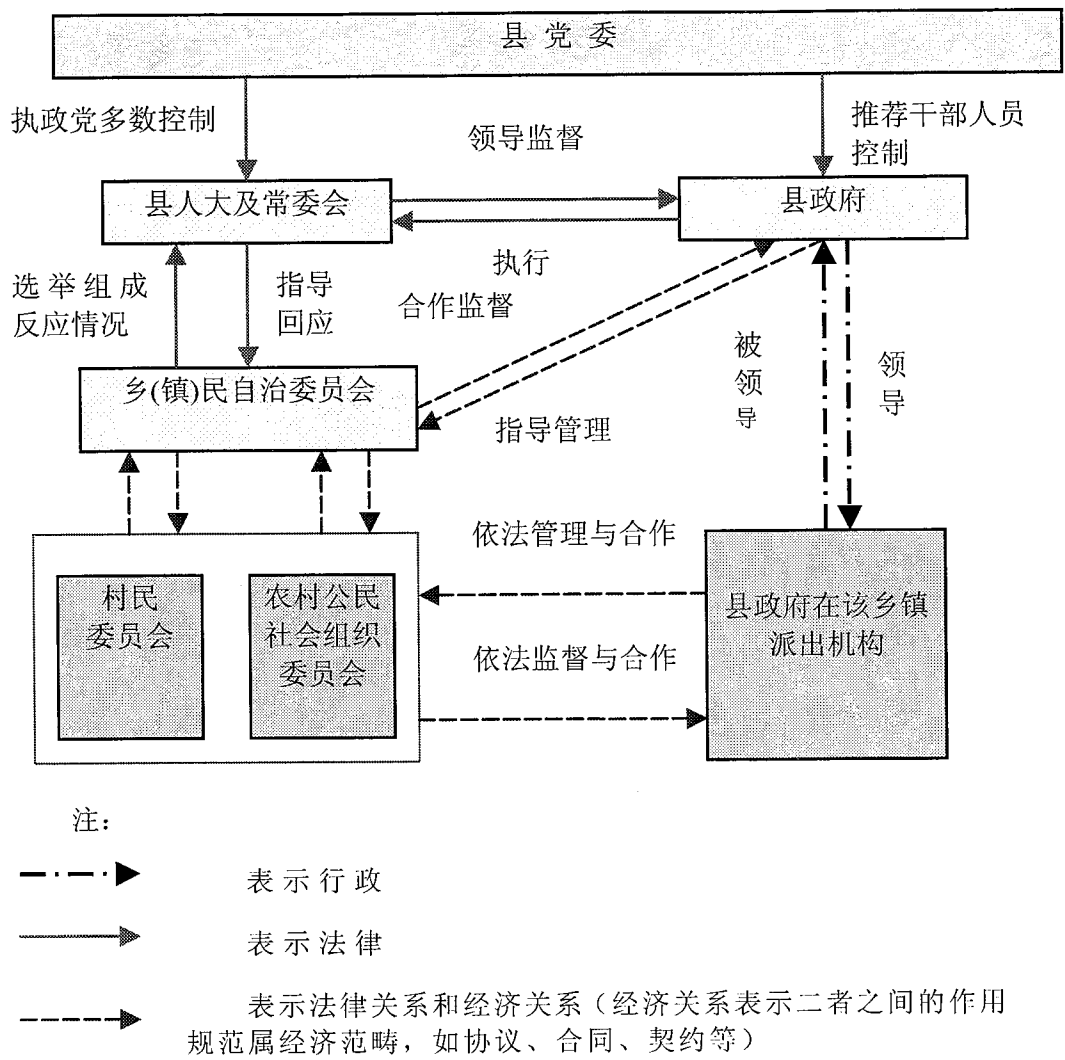
第二，自治组织权力。这部分权力和职责主要包括：在职权范围内通过和发布决议；决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；选举议事机构和执行机构负责人，办理上级国家行政机关委托的事项等；管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护(水利设施维修与建设)、城乡建设事业等；部分公共产品供给。

第三，农村公民社会组织权力。将原属于乡镇政权的涉及民政、经济管理、教育、科学、文化、卫生、体育等一般服务性职能交给或者委托农村的各种行业性或专业性组织。

这里需要指出，乡镇派出机构主要执行县政权的各种决策，担负在乡镇区域内行政执法职责，它本身并没有制定政策和决策的权力，其经费开支纳入县财政预算统一安排，在人事管理上等同于县政府的一个组成部门（如民政局、建设局等），人员较之原来人浮于事的乡镇政权可以大大精简，一般可定编 20 至 30 人。应该说，乡镇设派出机构仅仅是一种过渡性安排，待县一级公共管理水平进一步规范和完善，乡镇自治制度进一步成熟，可以适时撤销。乡镇自治组织可由村民自治组织选举产生，其执行机构常设人员控制在 10 至 20 人之间，通过选举制度，建立从村民到村民自治组织再到乡镇自治组织的授权体制。

从图 5-1 中，我们可以发现新模式与现模式的一个核心区别是：乡镇自治机构与县政府之间不再是行政隶属关系，县政府对乡镇自治机构的工作是依法管理、指导和合作关系，不得干预属于乡(镇)民自治范围内享有的权益；乡(镇)自治机构对县政府及其派出机构是通过法律渠道的监督和合作关系。乡(镇)民自治

委员会等公民社会组织，是中国农村比村民委员会更高级的村民进行自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，自治组织内部实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。



按照以上原则设计的新治理模式，首先可以弱化乡镇公共产品供给者的异化需求（财政压力）。撤销一级政权，裁减机构和冗员，必能大大缓解财政压力。据笔者对 M 县的调查，平均每个乡镇吃“皇粮”的 150 多人^①，我国共有

^① 不含教师，但包括县政府的派出机构。如前文介绍的 M 县 S 镇，乡级机构 108 人，派出机构约 50 人。

40161个乡镇,估计全国财政供养人员约600万人(不含教师,包括派出机构),从对M县的调查看,每人每年工资、福利和平摊到个人的工作经费在1万元左右,仅“人头费”一项,撤销乡镇一级政权可节省支出600多亿元。当然,按新的治理模式,一些必要的县派出机构和自治机构还需要一定的“人头费”支出,即使扣除这些,也可节省三分之二的经费,约400亿元。实际上,很多减轻农民负担和税费改革工作做的比较好的地方,都有一个共同特点,就是都进行了相应的撤乡并镇、精简机构和人员的配套改革。如湖南省分流乡镇富余人员2.9万人,清退临时雇请人员8.2万人,总共节省经费5亿元。安徽省共清退乡镇富余人员11万人,减少财政支出近6亿元。南京市2000年进行了大规模农村乡镇行政区划调整。调整后的南京乡镇和行政村总数已减少了一半,财政包袱减少2000万元左右,这还不包括乡镇里非财政供养人员的费用。盐城市通过布局结构调整,清理分流乡镇机关、事业单位超编人员1540人和由农民负担的各类人员6160人,共节约费用支出约3465万元,全市农民人均减负5.5元^①。其次,新治理模式可以弱化乡镇公共产品供给者的异化能力(国家权威)。中国转型期乡村社会制度变迁模式主要是一种强制性制度供给,国家权威是乡村社会制度安排的最根本因素。在这种模式下,农民缺乏制度性的利益表达机制,只是担当被动的承受者的角色,国家权威占据绝对的支配地位;这种强制性制度供给所产生的弊端前面已经述及。笔者认为,基于治理理论的乡镇治理模式实现了由强制性制度供给向自适性制度供给转变。自适性制度供给与强制性制度供给相比最大的区别是,制度和规范的承受者不是被动的接受,权威运行的向度不是单向,而是双向互动;国家社会生活中的各主体在制度安排上不是命令—服从关系,而是协商合作关系。换句话说,农民在制度安排和权力博弈中也有发言权,国家权威只是多极权威中的一极,并在一定程度上受到监督和制约。这种建立在治理理论之上的权力分配机制可以有效地弱化、甚至消除乡镇公共产品供给者的异化能力。

5.2 平衡事权与财权,重新划分公共产品供给责任

公共产品是指那些在消费上具有非排他性和非竞争性的产品。公共产品理论

^① “乡镇财政赤字与债务研究”课题组:《乡镇财政赤字与债务研究报告》,《经济研究参考》,2002年第78期,第20页

研究的核心问题是，如何供给公共产品才最有效率。胡鞍钢在研究教育服务时，曾对公共产品的性质进行过深入探讨。他针对各种产品在消费中的竞争性程度以及排他性程度，将它们分为六种情形：公共物品、准公共物品、共有财产、专利物品、俱乐部物品和私人物品^①。

表 5-1 不同产品的经济属性

	完全非竞争性	不完全非竞争性	竞争性
非排他性	纯公共产品	准公共产品	共有财产
排他性	专利产品	俱乐部产品	私人产品

按照以上性质划分，胡鞍钢认为，纯公共产品由于同时具有完全非竞争性和排他性，因而纯公共产品的提供者将无法收回生产这些产品的初始成本（因为完全非竞争性，消费者数量的增加而产生边际成本为零），这就产生市场失效，市场无法激励个人或者厂商提供这些产品和服务。因此，这是政府应当干预的一个重要领域。准公共产品具有不完全非竞争性和非排他性。准公共产品是一种过渡状态，如果能有效地解决供给问题，则不完全非竞争性能够保持，准公共产品具有公共产品类似的性质；否则随着消费者的增加（因为非排他性，无法阻止更多的消费者进入），超过一定的阈值之后，消费的竞争性就会出现，准公共产品就退化为共有财产。同样，由于准公共产品不具有排他性，不能激励有效的私人供给，这就产生市场失效，政府必须进行干预。由于这类性质的产品涉及到的受众相当多，是需要政府干预的最为重要的领域。共有财产具有竞争性和非排他性。它的一个显著特点就是，消费者之间出现竞争性，增加一个消费者将造成其他消费者消费质量的下降。由于具有非排他性，无法阻止新的消费者的进入，也无法激励更多的供给，因此，消费质量将迅速恶化。胡鞍钢称这种现象为共有财产的劣质化。总之，上述三类产品由于不具有排他性，会造成市场失灵，是政府必须干预的领域，但也不一定由政府自己生产或供给，可以由公共机构和非公共机构竞争。专利产品和俱乐部产品具有排他性，但另一方面又具有公共产品的某些经济属性（完全非竞争性或不完全非竞争性），

^①胡鞍钢：《政府在构建终身学习社会的角色与作用（上）》，《中国国情分析研究报告》，2004 年第 23 期，第 9 页

因此政府可以适当干预，主要由市场来供给^①。

另外，公共产品还可以按其供给的层次性和受益范围进行划分，一般分为全国性公共产品和区域性公共产品，全国性公共产品由中央政府干预，区域性公共产品由当地政府干预。它们也应该根据公共产品的经济属性，或由政府完全供给，或有市场供给，或由政府与市场混合供给。

我国的城市公共产品供给制度经过长期发展，相对于农村公共产品供给来说，是比较规范和科学的。相比之下，农村公共产品的供给，无论从理论研究，还是从实践来看，是非常落后的。目前农村公共产品的供给基本上沿用的是人民公社时期的供给体制，主要表现为以制度外财政为主的公共资源筹集制度和自上而下的制度外公共产品供给决策机制^②。前文已经论述了，在这种供给模式下，由于乡镇政权自身的财政困难，通过制度内财政筹集的公共资源尚不能维持乡镇政权的基本运转，在事权大量下移的情况下，其对辖区内公共产品的供给就只能采取制度外财政的方式，主要依靠向农民收费、集资、摊派和罚款等形式来筹集公共资源。这种模式的农村公共产品供给制度同前面介绍的公共产品理论明显相悖，可以归纳为以下三点：

一是地方政府尤其是基层政府不仅承担着区域性公共产品的供给，还额外承担了全国性公共产品的供给。如：基础教育、计划生育都是基本国策，都是为了全国人民的共同利益，是全国性的公共产品，但这些事权目前主要由乡政府以及村承担。又如民兵训练属于国防事业的组成部分，是典型的纯公共产品，是中央政府之事，中央财政之事，然而却下放给乡镇，这样做的必然后果是乡镇政府事权大于财权，乡政府在事权无法转移的前提下，向农民伸手，通过权力敛取不合理的收入以应对不合理的事权，将是一种必然的选择。

二是排斥市场完全由政府主导的公共产品供给机制使农村公共产品的供给缺乏效率。除纯公共产品外，准公共产品、共有财产、专利产品、俱乐部产品由于其具有一定的排他性或竞争性，应该由政府和市场相结合供给。特别是农民还要支付这类公共产品的成本，农民应该有更大的发言权，在供给规模上应更多的考虑农民的需求，在价格上应更多的考虑农民的意愿。但我国农村这种自上而下的政府主导的公共产品供给机制，却把市场的需求和农民的意愿排斥

^①胡鞍钢：《政府在构建终身学习社会的角色与作用（上）》，《中国国情分析研究报告》，2004年第23期，第6-12页

^②吴士健、薛兴利：《试论农村公共产品供给体制的改革与完善》，《农业经济》，2002年第5期，第14页

在外，结果导致公共产品的供给成本巨大，效率低下。

三是城乡居民在享受公共产品上不平等，农民几乎承担了所有公共产品的成本。按公共产品理论，纯公共产品应该由国家税收支付成本，可在农村，象义务教育、计划生育、民兵训练等纯公共产品还是通过收费的形式由农民承担，而且，通过前面的分析，我们可以看到，由于农村公共产品供给发生异化，农民还要支付更高的价格。虽然税费改革取消了农村的这些收费项目，但却是通过转化为税收的形式使这种不合理的公共产品制度以法律的形式得以合法化。与城市居民相比，农民要交纳更多的税赋，得到的却是比城市居民更少的公共产品。更令人担忧的是，税费改革中并未将这些公共产品供给纳入中央财政统一预算，由于基层政府财政的进一步恶化，今后农村公共产品供给短缺的状况将越来越严重。

农村公共产品供给制度是乡镇治理模式的一项重要内容，如果不触及农村公共产品供给制度的改革，就无法建立有效规范的乡镇治理模式。而要构筑一个有效率的农村公共产品供给制度，其基本原则就是要遵循公共产品的基本性质，符合公共产品供给的客观规律。按照前面介绍的公共产品的一些基本理论，针对现行农村公共产品供给制度的弊端，笔者认为，应对农村公共产品供给制度做如下改革：

一是重新划分农村公共产品的供给责任。划分农村公共产品的供给责任，必须遵循以下两个原则：首先是必须保证事权与财权对称，农村公共产品的供给者必须有足够的公共财政资源和公共权力资源履行其公共产品供给责任；其次是要保证公共产品的供给效率，即按照公共产品的自身性质，分层次供给公共产品。

根据以上原则，可以将本文表 2-12 中乡镇政府承担的公共产品供给任务重新进行划分。我们将农村公共产品的供给主体分为三类：乡镇自治组织和民间组织；县级政府（包括在乡镇的派出机构）；县以上政府。分配结果见下表。

表 5-2 农村公共产品供给任务分配

经济建设	工农业生产、农村商贸、农业技术推广、农机服务等	农村乡镇自治组织、民间组织为主、县级政府及县以上政府配合
社会事务管理	教育	县以上政府
	计划生育	县以上政府、县级政府共同负责
	社会治安、土地规划管理等	县级政府
基础设施建设	道路、农田水利、电力等	县以上政府为主，县级政府配合
社会保障	公共卫生	县以上政府为主，县级政府配合
	残疾人和老人抚恤、贫困救济、优抚等	县级政府
社会公共事业	宣传、文化等	县级政府和乡镇自治组织、民间组织共同负责
其他	国防训练	县以上政府
	环境保护、植树等	县以上政府、县级政府共同负责
	农村生活	乡镇自治组织、民间组织

需要指出的是，以上公共产品的供给还包括制度供给，如国家制定义务教育、计划生育政策法规，中央和地方政府及私人机构制定的社会保障的政策法规和办法，地方政府制定的农村一些公共管理的具体办法，基层政府和私人机构制定的农村公共服务的具体规章等。

二是建立新的公共产品供给方式。按照治理理论，在公共产品的供给上，要实现多权威、多主体共同决策的原则，建立自上而下和自下而上相结合的公共产品供给的决策机制。对于纯公共产品可以采取完全由政府主导的公共产品供给机制，对于专利产品、俱乐部产品可以采取由市场主导、非政府的公共机构及私人机构为供给主体的供给机制。下面探讨乡镇区域内准公共产品、共有财产的供给机制。乡村两级自治组织是这类公共产品的供给主体。他们和农户之间必须建立起成文的规范的协商议事机制。这两级组织与县政府及其派出机构之间不存在原管理模式中公共产品供给方面的“权威压力型”体制，相反，这种权威压力型体制转移到这两级组织与农户之间。农户通过他们手中的选票以及对当选人的弹劾机制，形成了对当选人在履行公共产品供给责任方面的权

威压力。这种“权威压力型”体制的转移，不仅可以改变农村公共产品供给中出资人和决策人权力和义务相分离的状况，而且有助于决策过程中委托人和代理人之间的信息对称。需进一步指出的是，这种公共产品的供给机制，剥夺了基层政府在该类公共产品供给中的权力和利益，基层政府从利益人的角色上退出，不仅解决了原管理模式中公共产品的异化问题，而且缓和了基层政府与农户之间的矛盾，使其更好地充当公共产品供给决策机制中协调人的角色。

三是对于跨区域性公共产品的供给（跨乡镇甚至跨市县），可以考虑设立单一职能的公共产品供给机构——特别区。一些公共产品具有区域外溢的性质，如果不按公共产品的性质而只依据行政区域来安排公共产品供给，显然是缺乏效率的。对于具有区域外溢性质的公共产品，建立跨区域的特别区供给制度，可以更有效地整合社会资源，节约成本，提高公共产品的供给效率。应该说，我国农村目前有一些类似美国的特别区的机构，主要是一些“有形外溢”的公共产品，如灌溉区。对于“无形外溢”的公共产品，如教育、卫生，还是按传统的行政区域来划分公共产品的供给责任。对于目前困扰我国的农村教育问题，可以借鉴美国模式，设立跨县域（甚至跨地市）的教育特别区，直接纳入省统一的财政预算，中央财政给予必要的转移支付。通过这种制度安排，既可以打破地域限制，高效率地整合教育资源，又可以减少教育的管理成本支出。这样，可以使乡镇从吞噬财力的“教育陷阱”中彻底抽身。再如农村公共卫生，由于SARS危机和最近的禽流感的影响，我国建立完善公共卫生体系的呼声越来越高。但是，如果还是按照传统，依据旧有行政管理体制来建立公共卫生体系，可以想象，乡镇财政将是雪上加霜。鉴于公共卫生的外溢特征，笔者认为，农村公共卫生体系的建设应该采取跨区域供给的方式。

第6章 新的乡镇治理模式的评估及应用

本章将探讨新的治理模式在理论上能否纠正现行乡镇公共管理体制的制度缺陷，在实践中如何应用到具体乡镇的体制改革中。在第二章，我们分析了现行乡镇公共管理体制四个方面的制度缺陷。对于前三个方面的缺陷，我们看到，在第五章关于新模式设计的论述中已经得到了解决。对于第四个方面的缺陷，即公共产品异化问题，我们已在第二章建立了分析模型，下面我们将在新的治理模式下，对此模型进行分析，讨论新模式能否在理论上消除公共产品异化。同时，我们将结合前面分析中提到的个案，探讨如何将设计的新模式应用到具体乡镇的体制改革中。

6.1 对博弈模型的再探讨

在第二章中，我们引入了博弈模型，对乡镇公共产品异化问题进行了理论探讨。那么，依据该模型，是否从理论上能推导出新的治理模式下不存在公共产品异化呢？下面，我们将对此作一深入分析。

首先，我们看到，新的治理模式改变了原来的博弈性质。原来的博弈双方乡镇政府和农户变为自治组织和农户，博弈双方不仅是主体名称的变更，实质上是权力关系的变更。强权博弈不存在了，代之以自治组织与农户之间互相约束的平等博弈。农户对自治组织的约束体现在，自治组织如果追求异化利润，以异化价格向农户供给公共产品时，将受到农户的惩罚，这种惩罚在模型的支付矩阵中用 E 表示。

表 6-1 自治组织-农户博弈的支付矩阵

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
自治组织	正常价格 (P)	$QP, -QP+R$	$QP-C, -S+R$
	异化价格 (A)	$QA-E, -QA+R$	$QA-C-E, -S+R$

在新模式下产生变量 E 后，博弈的均衡解就发生了变化。在这里， E 的大小非常重要，如果在制度中设定恰当的 E ，使 $QA-E < QP$ ， $QA-C-E < QP-C$ ，也就

是说, $E > QA - QP$, 自治组织可能招致的惩罚大于异化利润, 那么自治组织的占优策略只能是正常价格。接下来分析农户的策略。

1、当 $S < QP$ 时, 即农户受到的惩罚小于支付的公共产品的成本, 农户具有占优策略, 即不合作交纳, 那么, 在 $(QP - C, -S + R)$ (即正常价格、不合作交纳) 时达到纳什均衡。如下表所示。

表 6-2 自治组织-农户的博弈类型一

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
自治组织	正常价格 (P)	$QP, -QP + R$	$QP - C, -S + R$
	异化价格 (A)	$QA - E, -QA + R$	$QA - C - E, -S + R$

2、如果 $S > QP$, 农户在正常价格时会选择合作交纳 (因为 $-QP + R > -S + R$), 则无论农户在异化价格时的策略如何 (即无论 S 与 QA 的大小关系), $(QP, -QP + R)$ (即正常价格、合作交纳) 都是其唯一的均衡解。如下表所示。

表 6-3 自治组织-农户的博弈类型二

		农 户	
		合作交纳	不合作交纳
自治组织	正常价格 (P)	$QP, -QP + R$	$QP - C, -S + R$
	异化价格 (A)	$QA - E, -QA + R$	$QA - C - E, -S + R$

从以上分析中我们看到: 只要 $E > Q(A - P)$, 无论 S 的大小, 新的博弈模型均能在正常价格下达到纳什均衡; 根据 S 与 QP 之间大小的关系, 纳什均衡可能是 (正常价格, 合作交纳) (即 $QP, -QP + R$), 也可能是 (正常价格, 不合作交纳) (即 $QP - C, -S + R$)。那么这两个均衡之间谁更有效率呢? 也就是我们在制度中如何设计 S 。我们可以清楚地看到, 均衡解 (正常价格, 合作交纳) 的报酬值之和是 R (此时 $S > QP$), 而均衡解 (正常价格, 不合作交纳) 的报酬值之和是 $R + (QP - C - S)$ (此时 $S < QP$), 我们分析 $QP - C - S$ 的情况, 如果 $QP < C + S$, 则从该区域的社会福利来看, (正常价格, 合作交纳) 要比 (正常价格, 不合作交纳) 更有效率, (正常价格, 不合作交纳) 时的福利损失为 $(C + S) - QP$;

如果 $QP > C + S$ ，虽然该区域的社会福利比（正常价格，合作交纳）时要高，但由于为了供给该公共产品，需要用该区域外的社会福利弥补公共产品成本的差额部分，即 $QP - (C + S)$ ，因此全社会的社会福利并未增加，相反，全社会的福利损失为征纳成本 $-C$ 。因此，从全社会福利的角度来分析，均衡解（正常价格，合作交纳）是最有效率的。从这个结论出发，在新模式的制度设计中，除了确定合适的 E 值外（ $E > QA - QP$ ），还要确定好合适的 S 值，即 $S > QP$ 。同时，降低征纳成本 C ，意味着社会福利的增加，因此，设立规范高效的协商、决策和实施机制非常重要。

6.2 新模式下的乡镇体制改革：以S镇为例

本节，我们将以 M 县 S 镇为实例，按照前面提出的改革设想，重新设计乡镇治理模式。

6.2.1 机构及定员

1、撤销镇党委、镇政府、镇人大主席团。

2、组建镇公所。其性质为县财政负担的正科级行政单位，可不列入政府序列，作为县政府直属机构。其行政首长为主任，兼党组书记。主任的行政职务任命按现行的县政府序列中科级行政单位行政首长的任命程序执行，即由县党委考察推荐，县人大常委会投票决定；党组书记职务由县委任命。设 3 个副主任，其中一人兼党组副书记。行政职务由县党委推荐，县政府任命；党组副书记职务由县党委任命。下设 4 个股级科室：办公室、组织宣传科、计划生育和人口科、经济和社会事业科。对照第一章表 1-1 中 S 镇的现有机构，各科室的职能划分和定员如下：

办公室：定员 5 人。接管原机构中党委政法线、政府税收线工作。并负责本单位的人事、财务、后勤工作。

组织宣传科：定员 3 人。接管原机构中党委党群线、纪检线工作。主要承担对各村党支部的党务领导工作。

计划生育和人口科：定员 5 人。接管原机构中政府计划生育线工作。

经济和社会事业科：定员 4 人。接管原机构中政府农业线、文教卫生线和科技线工作。

镇公所总共定员 21 人，再配备 1 名工勤人员，财政开支 22 人。

以上设计是在撤销乡镇政权、重新分配权力、职能和公共产品供给任务的基础上确定。实际上，考虑到体制转换过渡期的适应过程，定员还是相对充裕。待新体制进一步理顺和规范后，人员还有精简的空间。

3、组建 S 镇镇民自治委员会。委员会委员 14 人，S 镇 12 个村每个村产生 1 名委员，县党委推荐 2 名委员。委员会主席由委员会选举产生，或者委员轮流担任。委员会每月举行一次议事会议，由委员会主席主持。委员会下设办公室，定员 5 人，负责日常事务以及议事会议的筹备组织工作。自治委员会总共定员 19 人。

4、S 镇原有的 6 个县一级派出单位（派出所、法庭、土地所、国税所、地税所、电管站）设置和职能不变。

6.2.2 财政支出和公共产品供给

S 镇历年的财政支出状况在第二章表 2-5 中已详细列出。现以 2002 年 S 镇的财政支出为参照，讨论新的治理模式下 S 镇的财政支出和公共产品供给^①。

表 6-4 S 镇 2002 年财政支出项目

（单位：万元）

农林事业费	计划生育事业费	教育事业费	卫生事业费	财政事业费	行政管理费	公检法支出	建勤费	其他	合计
2.02	11.86	212.42	0.60	3.31	86.54	2.98	10.00	2.74	332.47

由于税费改革的影响，2002 年 S 镇财政收入为 291.55 万元，缺口约 41 万元。另外，该镇财政负债 210 万元。我们下面主要考察新旧治理模式之间在行政管理费和教育事业费方面的变化。

行政管理费。S 镇现机构中的财政供养人员 84 人（不包括教师和离退休人员，详见第一章），新模式下，作为派出机构，乡公所需财政负担人员精简为 22 人，精简人员 62 人。镇自治委员会及其工作人员 19 人，在改革初期，如果他们的经费完全由县财政负担的话，则财政开支人员为 41 人^②，那么，相比原

^① 由于撤销乡镇政权，乡镇一级财政随之撤销。改革后乡镇财政方面的开支均在县财政。县财政可以改革前一年的财政收支为基数，确定改革后各乡镇的财政支出预算。

^② 实际上，12 名各村选派出任自治委员会委员的，一般均为村干部，他们在村组织中领取了报酬。

有的 84 人，基本上是精简了一半。因此，可以大致估算，行政管理费也可以减少一半，削减开支约 43 万元。这部分节省下来的开支正好可以弥补由于税费改革产生的乡镇财政减收。

教育事业费。前文已经论述，义务教育作为一项全国性公共产品，供给责任应由县以上政府承担。考虑到国家财政的承受能力，在改革初期，可以按照中央财政 50%，省市财政 30%，县财政 20% 的比例，由三级财政共同承担^①。在具体管理方式上，可以采取在邻近县市设立教育事务特别区的办法，节省管理成本，提高管理效率。按照这种办法，S 镇负担 212.42 万元教育事业费中的 42 万元，可以削减开支 170 万元。削减下来的支出可以做如下安排：一是偿还乡镇现有债务，每年安排 50 万元；二是剩余的 120 万元用于安排其他公共产品的支出。按照表 5-2 划分的公共产品供给任务，这部分资金可以分为两部分，一部分由县财政直接支配，综合平衡，用于县财政承担的公共产品供给；一部分归镇自治委员会支配，用于自治组织供给公共产品时的配套资金。

^① 1998 年，全国乡镇一级承担的教育事业费支出为 408 亿元（数据来源：钟晓敏：《地方财政学》，第 144 页）。考虑经费的正常增长因素，改革后，中央财政每年增加负担的农村义务教育费约在 300-400 亿元。这对于中央财政来说，是可以负担的。当然，该比例不必一刀切。对于经济比较发达的地区，中央财政可以少负担或者不负担；对于经济不发达特别是西部地区，中央财政的负担比例可以高些。

结 论

农村和农民问题是当前我国经济和社会发展中最大的问题，也是最困难的问题^①。可以毫不夸张地说，我国全面建设小康社会的战略目标能否实现，命悬“三农”一线。基于此，中央一直把农村工作放在具有战略意义的重要位置来抓。继 2000 年实行农村税费改革这一重大举措之后，2004 年新春伊始，《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》正式公布，这是时隔 18 年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发。一号文件针对三农问题，提出了一系列具体的政策措施，对我国农业和农村的发展、对提高农民收入具有重要意义。但从另一方面看，令笔者忧虑的是，一号文件在解决三农问题上，依然没有跳出过去的旧思路。通读全文，只是在第七部分提出了深化四项农村改革：土地征用制度、粮食流通体制、农村税费改革、农村金融体制。农村问题的核心——农村公共管理体制的改革依然没有触及。只是在继续推进农村税费改革部分轻描淡写地提出“要加快推进配套改革，进一步精简乡镇机构和财政供养人员”，这对于纠正我国现行农村公共管理的制度缺陷，无疑是缺乏力度的。温家宝总理在十届人大二次会议上作的政府工作报告再次明确了要“加快推进县乡机构等配套改革”。但如何实施，看来还有一段很长的路要走。而且，从本研究中可以看到，将县乡机构改革定位为税费改革的配套改革，笔者认为不太确切，有颠倒主次之嫌，值得商榷。

笔者在县级基层政府工作，无论是从工作实践中的感性认识，还是通过本论文的理论研究，深切感到，改革现行的农村公共管理体制已是当前迫在眉睫的任务。公共管理理论告诉我们，对于一个公共管理制度或是一项公共管理政策的优劣衡量，要从公平、效率和成本三个维度考量。如果按照这个原则，笔者认为，似乎应该先选择进行乡镇公共管理体制的改革，而后再进行农村税费改革。中央先行推出税费改革，主要还是从公平的角度着眼。从效率角度考虑，前文已经分析了，税费改革后目前的乡镇管理体制更加举步维艰。税费反弹的压力不仅没有消失，而且正在积聚增大。从成本角度考虑，目前农村税费改革，中央的转移支付远远大于预期，前文已提到每年大约需要 700 到 800 亿元。如果先行实施乡镇公共管理体制改革，撤销乡镇政权，精简机构和人员，按全国平均每个乡镇精简 50 人计算，可精简 200 万人，根据笔者在基层了解的情况，

^① 温家宝总理答中外记者问，2003 年 3 月 14 日。

这些人员一次性安置支付 3 万元左右,需财政一次性支付 600 亿元,或是按一定期限分年度支付,每人每年 5000 元,在一定期限内每年财政支付 100 亿元。采取这样的改革步骤,应该小于目前孤军深入的税费改革的成本,更重要的是,在乡镇管理体制改革推开若干年后,再进行税费改革,难度和隐患会更小;甚至,农村税费改革可以一步到位,直接取消农业税及附加,这样效果要更好。

还需要进一步指出的是,从政治学的角度看,运用治理理论对现行乡镇公共管理体制进行改革,是遵从我国社会主义制度的性质的。笔者认为,同西方资本主义制度相比,治理理论更应是社会主义制度的题中应有之义。治理理论应该是社会主义这个政治学理论在公共管理领域的必然要求和运用。治理理论不仅不违背我国的社会主义制度,相反,它能够比在资本主义制度下实践得更好。

总之,通过本研究,笔者认为,乡镇公共管理体制的变革是解决农村和农民问题的治本之策;乡镇公共管理体制变革的重点是撤销乡镇政权,实行乡镇自治,合理分配国家权力和资源,建立起有效率的农村公共产品供给制度;乡镇公共管理体制变革的最终目标是要在我国农村实现从传统意义上的统治向现代意义上的治理的转变。

笔者也清醒地认识到,本研究还有很多不足。本文的研究分析是从几个乡镇的微观层次上展开的,虽然也在一些问题上结合了全国宏观情况进行了推算分析,但总感觉到,由于我国各地区乡镇基本情况差异的巨大,全国范围内乡镇一级总的资料数据的缺乏,限制了本研究的进一步深入和扩展。同时,还应进行更多的微观考察研究。另外,本文只是从公共产品供给的视角研究公共管理体制的改革,作为一篇公共管理专业的硕士论文,我希望本研究能对其他研究者的工作起到有益的补充和佐证,能在实践中对政府的乡镇机构改革发挥某种程度的借鉴和推动作用。

当然,在中国这样一个具有特殊国情和历史传统的大国,进行乡镇公共管理体制的改革,是涉及到国家管理制度、甚至关乎国家命运的大事。从决策学理论看,一项政策的效果如何,不单单是政策决策的问题,政策过程和政策实施同样具有举足轻重的地位。本研究还仅局限于政策决策层面,对政策过程和政策实施的研究是今后更为艰巨、更为重要的工作。但这不能成为我们搁置或是停止这项工作的借口,对于正处于改革时期的中国人来说,我们需要科学慎密的研究与论证,更需要不畏艰难、知难而进的勇气和品格。

参考文献

- [1] Falk, Richard(1993), "Governance without Government: Order and Change in World Politics (Book Review)", *the American Political Science Review*, Vol. 87, Issue 2, (Jun., 1993), 544-545.
- [2] Hyman, David N (1999), *Public Finance:A Contemporary Application of Theory to Policy*, Florida:Harcourt Inc.
- [3] Williamson,Oliver E.(1998), "The Institutions of Governance", *The American Economic Review*, Vol. 88, Issue 2, (May, 1998), 75-79.
- [4] UNDP(1996), *Concepts of Governance and Sustainable Human Development*, 9-10
- [5] 蔡继明:《农民减负:关键在乡镇机构“消肿”》,《中国改革报》,2003年9月8日,第6版
- [6] “财政政策与财税体制改革研究”课题组:《如何化解县乡财政困难》,《中国经济时报》,2003年9月30日,第5版
- [7] 曹锦清:《黄河边的中国》,上海文艺出版社,2000年版
- [8] 陈桂棣、春桃:《中国农民调查》,北京,人民文学出版社,2004年版
- [9] 程同顺:《当代中国农村政治发展研究》,天津人民出版社,2000年版
- [10] 《抽样调查结果显示去年农民人均纯收入 2476 元》,千龙新闻网,
<http://finance.qianlong.com/26/2003-3-9/180@720308.htm>
- [11] 过勇:《治理:一种新的公共管理思想》,《中国国情分析研究报告》,2003年第18期,第2页
- [12] 韩俊:《县乡公共财政危机影响农村稳定》,《中国经济时报》,2002年12月9日,第1版
- [13] 贺雪峰:《县乡村体制整体改革研究》,大学生支农调研网,
<http://www.3nong.org/qc01/list.asp?Unid=30>
- [14] 胡鞍钢:《中国发展前景》,杭州,浙江人民出版社,1999年版
- [15] 胡鞍钢主编:《中国战略构想》,杭州,浙江人民出版社,2002年版
- [16] 胡鞍钢:《影响决策的国情报告》,北京,清华大学出版社,2002年版
- [17] 胡鞍钢、王绍光、周建明主编:《第二次转型:国家制度建设》,北京,清华大学出版社,2003年版
- [18] 胡鞍钢:《中国:新发展观》,杭州,浙江人民出版社,2004年版
- [19] 胡鞍钢:《政府在构建终身学习社会的角色与作用(上)》,《中国国情分析研究报告》,2004年第23期,第6-12页
- [20] [日]星野昭吉:《全球政治学—全球化过程中的变动、冲突、治理与和平》,刘小林、

- 张胜军译, 北京, 新华出版社, 2000 版
- [21] 贾康、白景明:《县乡财政解困与财政体制创新》,《乡镇财政》,2002 年第 3 期,第 4-9 页
- [22] 蒋洪:《财政学》,北京,高等教育出版社,2000 年版
- [23] 金太军、施从美:《乡村关系与村民自治》,广州,广东人民出版社,2001 年版
- [24] 刘智、史卫民等:《数据选举》,北京,中国社会科学出版社,2001 年版
- [25] 刘佐:《中国税制概览》,北京,经济科学出版社,2002 年版
- [26] 罗伟雄、刘宗贤:《发达国家农村基层行政管理制度》,北京,时事出版社,2001 年版
- [27] 蔡彦臣:《乡镇政权结束的政治博弈与农村政治新战略》,中国 MPA 在线,
<http://www.chinampaonline.com/lunwen/xiangzhengzhengquan.htm>
- [28] 秦晖:《农民中国:历史反思与现实选择》,郑州,河南人民出版社,2003 年版。
- [29] 任波:《农赋之变》,《财经》,2002 年第 15 期,
<http://finance.sina.com.cn/g/20020806/1452240853.html>
- [30] 荣敬本等:《从压力型体制向民主合作体制的转换—县乡两级政治体制改革》,北京,中央编译局出版社,1998 年版
- [31] 沈延生:《自治抑或行政:中国乡治的回顾与展望》,《中国农村研究》2002 年卷,北京,中国社会科学出版社,2003 年版
- [32] 《税费改革:财政压力不能转嫁给农民》,中国第一网,
<http://www.china-01.com/eview/gdjzw/gdjzw-more-10.htm>
- [33] [法]托克维尔:《论美国的民主》,董果良译,北京,商务印书馆,2002 年版
- [34] 王连山、王家永:《农村乱收费的成因透视及对策分析》,《经济研究参考》,2003 年第 8 期,第 39-42 页
- [35] 王绍光,胡鞍钢:《中国国家能力报告》,沈阳,辽宁人民出版社,1993 年版
- [36] 《我国四分之三的农业人口在税费改革中受益》,新华网,
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/06/content_1111336.htm
- [37] 吴士健、薛兴利:《试论农村公共产品供给体制的改革与完善》,《农业经济》,2002 年第 5 期,第 13-16 页
- [38] “乡镇财政赤字与债务研究”课题组:《乡镇财政赤字与债务研究报告》,《经济研究参考》,2002 年第 78 期,第 2-11 页和第 20 页
- [39] 许崇德:《各国地方制度》,北京,中国检察出版社,1993 年版
- [40] 徐小青:《中国农村公共服务》,北京,中国发展出版社,2002 年版
- [41] 徐勇:《论乡镇管理与村民自治的有机衔接》,《华中师范大学学报》,第 36 卷第 1 期(1997 年 1 月),第 19-25 页

- [42] 徐勇：《县政、乡派、村治：乡村治理的结构性改革》，《江苏社会科学》，2002年第2期，第27-30页
- [43] 徐勇：《乡村治理结构改革的走向——强村、精乡、简县》，《战略与管理》，2003年第4期，第90-97页
- [44] 杨灿明、张艺雄：《关于我国农民负担的制度经济学解释》，《中南财经大学学报》，2000年第5期，第5-11页
- [45] 杨东平：《新世纪中国教育的发展及其问题》，中国网，
<http://www.china.com.cn/chinese/society/89661.htm>
- [46] 杨海：《从调整政府间职能看减轻农民负担》，《经济论坛》，2003年第6期，第10-11页
- [47] 于建嵘：《乡镇自治：根据和路径——以20世纪乡镇体制变迁为视野》，《战略与管理》，2002年第6期，第117-119页
- [48] 俞可平主编：《治理与善治》，北京，社会科学文献出版社，2000年版
- [49] 余永定、张宇燕、郑秉文：《西方经济学》，北京，经济科学出版社，1999年版
- [50] 张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海人民出版社，1996年版
- [51] 赵阳：《关于2002年农村税费改革试点的成效、问题与建议》，《中国经济时报》，2003年2月21日，第5版
- [52] 郑法：《农村改革与公共权力的划分》，《战略与管理》，2000年第4期，第19-26页
- [53] 中国社会科学院农村发展研究所主编：《中国农村发展研究报告 NO.3》，北京，社会科学文献出版社，2002年版
- [54] 钟晓敏：《地方财政学》，北京，中国人民大学出版社，2001年版

致 谢

衷心感谢我的导师胡鞍钢教授。胡老师广阔的研究视野，深厚的理论素养，严谨的治学风格，令我深深敬仰。他的言传身教将使我终生受益。

感谢过勇、于剑和杨永恒博士。他们对本文提出了非常中肯的建议，并对我的研究工作给予了大量的无私的帮助。

感谢我工作中的同事们。没有他们的支持与合作，我无法想象能完成这篇论文。

最后，要感谢我的妻子。她默默分担着我在紧张繁忙的工作中从事研究所经受的压力和艰辛。论文的完成，或许能稍微宽解我内心的愧疚。

声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名： Ziex 日 期： 2004.6.11

个人简历

1969年3月23日出生

1986.9-1990.7月在哈尔滨工业大学机械工程系学习，并于1990年7月获工学学士学位

2002年3月考入清华大学公共管理学院公共管理硕士专业攻读硕士学位，导师胡鞍钢教授

1990. 8—1993. 2 石家庄市郊区计委

1993. 3—1995. 11 石家庄市人民政府对外开放办公室

1995. 12—1998. 11 石家庄市开放办副处长、处长

1998. 12—2000. 11 石家庄市计委处长

2000. 12—2002. 3 石家庄市开放办副主任

2002. 4— 晋州市人民政府副市长

2002年3月—2003年6月在清华大学脱产攻读公共管理硕士学位研究生。